

# 性別平等工作法相關解釋

## 關於性別平等工作法適用問題

1. 行政院勞工委員會中華民國 92 年 1 月 15 日勞動 3 字第 0920001112 號函

### 主旨：

有關兩性工作平等法第二條規定疑義，復請查照。

### 說明：

- 一、復貴府 92 年 1 月 7 日北府勞福字第 0920005380 號函。
- 二、查兩性工作平等法第二條規定：「...本法於公務人員、教育人員及軍職人員，亦適用之。但第三十三條、第三十四條及第三十八條之規定，不在此限。公務人員、教育人員及軍職人員之申訴、救濟及處理程序，依各該人事法令之規定。」
- 三、公立及已立案之私立學校專任教師係教師法之適用對象，基此，公立及已立案之私立學校專任教師就兩性工作平等事項所為之申訴，應依教師法有關申訴及訴訟程序，向各級教師申訴評議委員會提出。公立學校編制內依法任用之職員為公務人員保障法之適用對象，其有關兩性工作平等事項之申訴、救濟及處理程序則依公務人員保障法之規定辦理。
- 四、至於公立學校專任教師及編制內依法任用之職員以外之受僱者及私立學校專任教師以外之受僱者，則依兩性工作平等法第三十三條、第三十四條規定之救濟及申訴程序辦理。

## 關於性別歧視問題

### 1. 行政院勞工委員會中華民國 98 年 11 月 26 日勞動 3 字第 0980090244 號函

#### 主旨：

有關事業單位以特定主題如女僕餐廳或僕人餐廳名義辦理招募行為，是否違反性別工作平等法性別歧視疑義，復請查照。

#### 說明：

- 一、復貴府 98 年 11 月 18 日北市勞 2 字第 09840149901 號函。
- 二、查性別工作平等法第 7 條規定，雇主對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、分發、配置等，不得因性別或性傾向而有差別待遇。但工作性質僅適合特定性別者，不在此限。同法施行細則第 3 條規定，所稱工作性質僅適合特定性別者，指非由特定性別之求職者或受僱者從事，不能完成或難以完成之工作。
- 三、復查性別工作平等申訴處理辦法第 2 條規定，受僱者或求職者依性別工作平等法第 34 條規定向地方主管機關申訴時，地方主管機關之性別工作平等會應依本辦法審議。
- 四、基上，有關事業單位以特定主題如女僕餐廳或僕人餐廳名義辦理招募行為，是否違反性別工作平等法性別歧視之規定，而對求職者或受僱者有差別待遇疑義，依前開規定辦理。

### 2. 行政院勞工委員會中華民國 100 年 3 月 2 日勞動 3 字第 1000004808 號函

#### 主旨：

所詢有關雇主刊登人才招聘廣告內容是否有違反禁止性別歧視規定疑義一案，復請查照。

**說明：**

- 一、復貴府 100 年 2 月 14 日府社勞行字第 10000332010 號函。
- 二、雇主在刊登招募員工廣告時，對求職者訂有性別限制，違反就業服務法第 5 條第 1 項規定及性別工作平等法第 7 條規定，按特別法優於普通法原則，應適用性別工作平等法第 7 條規定及第 38 條之 1 規定裁處。合先敘明。
- 三、查勞動基準法第 49 條規定，雇主不得使女工於午後 10 時至翌晨 6 時之時間內工作。但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，且雇主提供必要之安全衛生設施及無大眾運輸工具可資運用時，提供交通工具或安排女工宿舍時，女工得於夜間工作。
- 四、基上，所詢超商因 24 小時營業，需招募人才從事夜間工作，仍不得以避免違反勞動基準法第 49 條規定為由，僅徵「男大夜班」。

### 3. 行政院勞工委員會中華民國 100 年 4 月 28 日勞動 3 字第 1000011441 號函

**主旨：**

所詢有關同工不同酬疑義一案，請查照。

**說明：**

- 一、依行政院婦女權益促進委員會 100 年 4 月 19 日婦權內字第 1000000025 號函轉台端電子郵件辦理。
- 二、有關所詢同工不同酬的問題，本會非常關心。查勞動基準法第 25 條規定，雇主對勞工不得因性別而有差別之待遇。工作相同、效率相同者，給付同等之工資。
- 三、另查性別工作平等法第 10 條規定，雇主對受僱者薪資之給付，不得因性別或性傾向而有差別待遇；其工作或價值相同者，應給付同等薪資。但基於年資、獎懲、績效或其他非因性別或性傾向因素之正當理由者，不在此限。雇主不得以降低其他受僱者薪資之方式，規避前項之規定。

- 四、復查性別工作平等法第 31 條規定，受僱者於釋明差別待遇之事實後，雇主應就差別待遇之非性別、性傾向因素，或該受僱者或求職者所從事工作之特定性別因素，負舉證責任。違反者，依該法第 38 條之 1 規定，處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰。
- 五、雇主如有違反上開規定之情事，台端可向事業單位所在地之主管機關〔各地縣市政府勞工局（處）或社會局（處）〕申訴或請求協處。

#### 4. 行政院勞工委員會中華民國 101 年 7 月 30 日勞動 3 字第 1010071728 號函

##### 主旨：

有關所詢事業單位禁止男性受僱者蓄長髮，是否有違性別平等及是否屬性騷擾疑義案，復請查照。

##### 說明：

- 一、依據行政院性別平等處 101 年 7 月 5 日院臺性平字第 1010136793 號函轉台端致行政院性別平等信箱陳情信件辦理。
- 二、為保障性別工作權之平等，性別工作平等法就禁止性別歧視、防治性騷擾及促進工作平等措施等事項定有明文。依該法第 7 條至第 11 條規定，雇主對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、分發、配置、考績、陞遷、教育、訓練、薪資、退休、資遣、離職及解僱等，不得因性別或性傾向而有差別待遇；同法第 13 條第 1 項及第 2 項規定，雇主應防治性騷擾行為之發生。其僱用受僱者 30 人以上者，應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，並在工作場所公開揭示。雇主於知悉前條性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。違反前開規定者，依該法第 38 條之 1 規定處以新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰。
- 三、來函所詢事業單位禁止男性受僱者蓄長髮，是否違反上開規定，應就個案事實予以認定，如尚有疑義或事業單位涉

有違反上開規定之情事，台端可檢具相關事證及敘明事業單位名稱、地址，洽工作所在地之縣市政府（勞工或社會處、局）申訴或協處，以維權益。

## 5. 行政院勞工委員會中華民國 101 年 9 月 28 日勞動 3 字第 1010078777 號函

### 主旨：

有關所詢公司規定女性穿著裙裝制服是否涉及性別歧視疑義乙案，復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、復貴局 101 年 8 月 31 日高市勞就字第 10136515100 號函。
- 二、查性別工作平等法有關禁止性別歧視之規定，為就業服務法第 5 條之特別規定。雇主如違反性別歧視之規定，應依性別工作平等法規定辦理，前經本會於 91 年 7 月 25 日勞動 3 字第 09100345431 號函釋在案。合先敘明。
- 三、依性別工作平等法第 7 條至第 11 條規定，從招募、甄試、進用、分發、配置、考績、陞遷、舉辦或提供教育、訓練、福利措施、薪資給付、退休、資遣、離職及解僱等事項，雇主不得因性別而有差別待遇。同法施行細則第 2 條規定，所稱差別待遇，指雇主因性別或性傾向因素而對受僱者或求職者為直接或間接不利之對待。
- 四、綜上，公司規定女性穿著行為是否涉及性別歧視，應視其有無違反性別工作平等法第 7 條至第 11 條規定之情事，依個案事實予以認定。

## 關於懷孕歧視問題

### 1. 行政院勞工委員會中華民國 100 年 4 月 13 日勞動 3 字第 1000067510 號函

#### 主旨：

所詢有關懷孕民眾申訴公司於定期契約屆滿而不續聘，公司是否有違性別工作平等法第 11 條規定疑義案，復請查照。

#### 說明：

- 一、復貴局 100 年 3 月 22 日北市勞就字第 1003026400 號函。
- 二、查性別工作平等法第 11 條規定略以，雇主對受僱者之退休、資遣、離職及解僱，不得因性別或性傾向而有差別待遇。違反者，依該法第 38 條之 1 規定，處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰。
- 三、另查勞動基準法第 9 條規定，除臨時性、短期性、季節性及特定性工作得為定期契約外，有繼續性工作應為不定期契約。上開定期契約工作期間，依同法施行細則第 6 條規定，臨時性、短期性者在 6 個月以內；季節性者在 9 個月以內；特定性工作期間超過一年者，應報主管機關核備。
- 四、至「有繼續性工作」如何認定疑義，按現行勞動基準法之規範及勞動市場之僱傭型態以繼續性工作為一般常態，非繼續性工作為例外，所稱「非繼續性工作」係指雇主非有意持續維持之經濟活動，而欲達成此經濟活動所衍生之相關職務工作而言。
- 五、基上，本案勞工如係從事有繼續性工作者，不因契約形式（或名義）上訂有期間而影響其勞動契約性質。雇主如因勞工懷孕而不續聘，係違反性別工作平等法第 11 條規定，請貴局本權責依法查處。

## 2. 行政院勞工委員會中華民國 101 年 12 月 14 日勞動 3 字第 1010133196 號函

### 主旨：

有關外籍家庭看護工於工作期間懷孕遭資遣，是否違反性別工作平等法第 11 條規定疑義乙案，復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、復貴局 101 年 10 月 26 日北市勞就字第 10130190600 號函。
- 二、目前本、外國籍家事服務業工作者（如家庭看護工）尚不適用勞動基準法。合先敘明。
- 三、查性別工作平等法第 11 條規定略以，雇主對受僱者之資遣、離職及解僱，不得因性別而有差別待遇。工作規則、勞動契約或團體協約，不得規定或事先約定受僱者有結婚、懷孕、分娩或育兒之情事時，應行離職或留職停薪；亦不得以其為解僱之理由。違反前二項規定者，其規定或約定無效；勞動契約之終止不生效力。同法第 31 條規定略以，受僱者於釋明差別待遇之事實後，雇主應就差別待遇之非性別因素負舉證責任。
- 四、基上，外籍家庭看護工懷孕遭資遣是否違反性別工作平等法第 11 條規定，應就個案事實予以認定，並非懷孕期間，雇主皆不得終止契約。又，雇主基於外籍看護工若於工作期間懷孕恐影響看護工作，與其約定性別工作平等法第 11 條第 2 項規定之禁止事項部分，已與性別工作平等法規定有違，併此敘明。

## 3. 行政院勞工委員會中華民國 102 年 4 月 26 日勞動 3 字第 1020130788 號函

### 主旨：

所詢受僱者於育嬰留職停薪屆滿前分娩，雇主可否預告終止勞動契約相關疑義，復請查照。

**說明：**

- 一、復貴府 101 年 12 月 4 日府勞資字第 1010179295 號函。
- 二、查性別工作平等法第 11 條規定，雇主對受僱者之退休、資遣、離職及解僱，不得因性別或性傾向而有差別待遇。工作規則、勞動契約或團體協約，不得規定或事先約定受僱者有結婚、懷孕、分娩或育兒之情事時，應行離職或留職停薪；亦不得以其為解僱之理由。違反前 2 項規定者，其規定或約定無效；勞動契約之終止不生效力。同法第 17 條第 1 項規定，受僱者於育嬰留職停薪期滿後，申請復職時，除有該條所列情形之一，並經主管機關同意者外，雇主不得拒絕。同條第 2 項規定，雇主因前項各款原因未能使受僱者復職時，應於 30 日前通知之，並應依法定標準發給資遣費或退休金。
- 三、本案勞工於育嬰留職停薪期間分娩，並於育嬰留職停薪期滿前申請復職，惟即遭雇主以業務緊縮為由資遣，貴府應本權責查明是否符合性別工作平等法第 17 條第 1 項各款所定要件。另雇主於資遣該名勞工時，如知悉其分娩未久，貴府應再審視是否違反同法第 11 條規定，本權責核處。

**4. 勞動部 105 年 09 月 29 日勞動條 4 字第 1050132108 號函****主旨：**

有關雇主因受僱者懷孕而終止勞動契約適用性別工作平等法第 11 條規定疑義乙案，請查照。

**說明：**

- 一、按性別工作平等法第 11 條規定略以：「雇主對受僱者之退休、資遣、離職及解僱，不得因性別或性傾向而有差別待遇。工作規則、勞動契約或團體協約，不得規定或事先約定受僱者有結婚、懷孕、分娩或育兒之情事時，應行離職或留職停薪；亦不得以其為解僱之理由。...」。
- 二、復查性別工作平等法第 11 條第 1 項及第 2 項之規範要件不同，性別工作平等法制定時，業參考歐美先進國家處理



懷孕歧視之經驗及作法，將懷孕歧視直接視為「性別歧視」類型之一。

- 三、又性別工作平等法第 11 條第 1 項旨在防範雇主因性別或性傾向因素而對受僱者之退休、資遣、離職及解僱為差別待遇，爰地方主管機關於處理懷孕歧視時，應探究雇主於知悉受僱者懷孕前後之差異性、雇主對於相似情形受僱者（如：其他懷孕員工）之處置方式等，以為認定懷孕歧視「差別待遇」之參據。
- 四、本部改制前行政院勞工委員會 97 年 8 月 1 日勞動 3 字第 0970130568 號函，自 105 年 10 月 1 日起停止適用。

## 關於性騷擾防治問題

### 1. 行政院勞工委員會中華民國 100 年 10 月 5 日勞動 3 字第 1000132616 號函

#### 主旨：

有關事業單位訂定之工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法，可否訂定申訴期限疑義乙案，請查照。

#### 說明：

- 一、依據事業單位來函辦理。
- 二、查性別工作平等法並未就受僱者遭遇性騷擾時之申訴期限予以明定；另為建立工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理之機制，並規範對於預防性騷擾之發生以及性騷擾案件之申訴與懲處之處理程序等具體作法，本會訂定「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，亦未就受僱者之申訴期限加以限制。
- 三、基上，為免影響申訴人申訴救濟權利，事業單位訂定之工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法，依上開規定，應不得訂定申訴期限。

## 2. 勞動部中華民國 104 年 10 月 12 日勞動條 4 字第 1040131158 號函

### 主旨：

有關參加公司尾牙聚餐期間，員工發生性騷擾情事，是否核屬性別工作平等法第 12 條第 1 項第 1 款之「執行職務」範疇疑義一案，請查照。

### 說明：

- 一、依據高雄市政府勞工局 104 年 3 月 3 日高市勞就字第 10431463400 號函辦理。
- 二、查性別工作平等法旨在使受僱者免於遭受職場性騷擾，並提供受僱者無遭受職場性騷擾疑慮之工作環境，俾保障其人格尊嚴、人身自由及職場工作表現之自由公平，以達消除性別歧視、促進性別地位實質平等之立法目的。旨揭公司尾牙聚餐，如為雇主舉辦之活動，於該場合發生員工遭受性騷擾事件時，雇主仍應盡性騷擾之防治責任，並有性別工作平等法之適用。

## 3. 勞動部中華民國 113 年 1 月 4 日勞動條 5 字第 1130147506 號函

### 主旨：

所詢性別平等工作法第 12 條第 1 項之職場性騷擾適用疑義案，復請查照。

### 說明：

- 一、復貴局 112 年 12 月 22 日高市勞就字第 11240219000 號函。
- 二、查性別平等工作法第 12 條規定略以：「本法所稱性騷擾，指下列情形之一：一、受僱者於執行職務時，任何人以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。... 本法所稱權勢性騷擾，指對於因僱用、求職或執行職務關係受自己指揮、監

督之人，利用權勢或機會為性騷擾。... 前三項性騷擾之認定，應就個案審酌事件發生之背景、工作環境、當事人之關係、行為人之言詞、行為及相對人之認知等具體事實為之。」。

- 三、所詢性別平等工作法第 12 條第 1 項第 1 款「執行職務」之認定，應視個案發生背景與職務有無關聯性、被害人與行為人之關係及是否為職務給予機會之行為等具體事實以為判斷。
- 四、依案內所敘，倘屬執行職務時或因執行職務所給予之機會，則屬性別平等工作法第 12 條第 1 項第 1 款「受僱者於執行職務」之範疇。

#### 4. 勞動部中華民國 113 年 1 月 15 日勞動條 5 字第 1130041217 號函

##### 主旨：

所詢工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則第 5 條疑義案，復請查照。

##### 說明：

- 一、復貴局 113 年 1 月 9 日南市勞就字第 1130060104 號函。
- 二、查旨揭準則第 5 條規定：「雇主應設置處理性騷擾申訴之專線電話、傳真、專用信箱或電子信箱，並將相關資訊於工作場所顯著之處公開揭示。」。前開條文係例示性騷擾申訴管道之種類及設置方式，利於雇主參考運用。爰事業單位為處理性騷擾之申訴，已設置申訴管道，並在工作場所公開揭示，認符前開規定。

#### 5. 勞動部中華民國 113 年 4 月 15 日勞動條 5 字第 1130147898 號函

##### 主旨：

所詢性別平等工作法新舊法適用疑義，復請查照。

## 說明：

- 一、復貴府 113 年 3 月 4 日府勞條字第 1130055126 號函。
- 二、查行政罰法第 4 條：「違反行政法上義務之處罰，以行為時之法律或自治條例有明文規定者為限。」是為「處罰法定原則」、行政罰法第 5 條規定：「行為後法律或自治條例有變更者，適用裁處時之法律或自治條例。但裁處前之法律或自治條例有利於受處罰者，適用最有利於受處罰者之規定。」揭示「從新從輕原則」之適用（法務部 103 年 11 月 20 日法律字第 10303513440 號函意旨參照）；另法務部 95 年 12 月 19 日法律字第 0950700927 號函說明二略以：「... 原規定得裁處新台幣（以下同）5 萬元以上 2500 萬元以下之罰鍰，修正為得裁處 20 萬元以上 2000 萬元以下之罰鍰等語。依本法第 5 條從新從輕原則之規正，裁處罰鍰之上限以新法較有利於行為人，本件宜擇其較有利於行為人之新法加以裁處。...」，先予敘明。
- 三、復查性別平等工作法（以下簡稱本法）第 39 條之 1 規定：「本法中華民國 112 年 7 月 31 日修正之本條文施行前，已受理之性騷擾申訴案件尚未終結者，及修正施行前已發生性騷擾事件而於修正施行後受理申訴者，均依修正施行後之規定終結之。但已進行之程序，其效力不受影響。」，爰本法修正施行前已發生之工作場所性騷擾事件，受僱者或求職者於本法修正施行後向地方主管機關提起申訴者，如未逾本法第 32 條之 1 第 2 項及第 3 項所定申訴期限，地方主管機關應予受理，並依修正施行後之程序進行。
- 四、承上，受僱者或求職者於本法 113 年 3 月 8 日修正施行前遭受性騷擾，於修正施行後，依本法第 32 條之 1 規定向地方主管機關提起申訴，分依其申訴之情形說明如下：
  - （一）本法第 32 條之 1 第 1 項第 1 款（被申訴人屬最高負責人或僱用人）：地方主管機關依本法規定進行調查，經認定最高負責人或僱用人之性騷擾行為成立者，因性騷擾事件發生時，未就最高負責人或僱用人之行為定有處罰規定，依行政罰法第 4 條規定，無從依本法第 38 條之 2 第 1 項

裁處；惟本法修正施行前，即定有雇主於知悉性騷擾情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施，爰該雇主仍負有性騷擾之防治責任。

(二) 本法第 32 條之 1 第 1 項第 2 款（雇主未為處理或不服被申訴人之雇主所為調查或懲戒結果）：經地方主管機關認定性騷擾行為成立或原懲戒結果不當者，應依本法第 32 條之 2 第 3 項及地方主管機關受理工作場所性騷擾事件申訴處理辦法第 18 條規定，令行為人之雇主於一定期限內採取必要之處置，報地方主管機關備查，雇主未依限處理者應依本法第 38 條之 1 第 2 項規定裁處。

五、受僱者或求職者如發現雇主於修正施行前違反本法第 13 條第 2 項規定，於修正施行後依本法第 34 條向地方主管機關提起申訴，經地方主管機關認定確有違法事實，應予裁處；依行政罰法第 5 條「從新從輕原則」，本法第 38 條之 1 第 2 項裁處罰鍰之上限以舊法較有利於受處罰者，爰應依本法修正施行前之第 38 條之 1 第 2 項規定予以裁處。

## 6. 勞動部中華民國 113 年 4 月 19 日勞動條 5 字第 1130148013 號函

### 主旨：

所詢性騷擾事件適用性別平等工作法或性騷擾防治法之疑義案，復請查照。

### 說明：

- 一、復貴府 113 年 3 月 25 日府勞資字第 1133931635 號函。
- 二、查性別平等工作法第 12 條第 1 項第 1 款規定：「本法所稱性騷擾，指下列情形之一：一、受僱者於執行職務時，任何人以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。」；同條第 4 項規定：「前三項性騷擾之認定，應就個案審酌事件發生之背景、工作環境、當事人之關係、行為人之言詞、

行為及相對人之認知等具體事實為之。」。

- 三、前開「執行職務」之認定，應視個案發生背景與職務有無關聯性、被害人與行為人之關係及是否為職務給予機會之行為等具體事實，以為判斷。案內所敘，行為人係透過網際網路於公開社群平台留言及匿名電話為性騷擾行為，如非屬受僱者於執行職務時或執行職務所給予之機會，尚無性別平等工作法之適用，應依性騷擾防治法相關規定辦理。

## 7. 勞動部中華民國 113 年 6 月 14 日勞動條 5 字第 1130148304 號函

### 主旨：

所詢性別平等工作法第 32 條之 1 第 1 項但書所定申訴程序疑義，復請查照。

### 說明：

- 一、復貴府 113 年 6 月 4 日府社勞字第 1130049224 號函。
- 二、查性別平等工作法（下稱本法）第 3 條第 3 款規定：「雇主：指僱用受僱者之人、公私立機構或機關。代表雇主行使管理權之人或代表雇主處理有關受僱者事務之人，視同雇主。...。」，爰本法所稱「雇主」，尚包括代表雇主行使管理權之人或代表雇主處理有關受僱者事務之人。
- 三、次查本法第 32 條之 1 第 1 項但書第 1 款所定被申訴人屬最高負責人或僱用人，所稱「最高負責人」，本法第 12 條第 8 項已有明文，至「僱用人」，於獨資商號係指商業負責人，與前開所定「視同雇主」之人有別。
- 四、依來函所敘，該行為人如非屬前開所稱「最高負責人或僱用人」，自無本法第 32 條之 1 第 1 項但書第 1 款所定申訴程序之適用。

## 8. 勞動部中華民國 113 年 7 月 3 日勞動條 5 字第 1130066433 號函

### 主旨：

所詢性別平等工作法所定性騷擾要件與適用法令疑義，復請查照。

### 說明：

- 一、復貴局 113 年 6 月 28 日北市勞就字第 1136077169 號函。
- 二、查性別平等工作法（以下稱本法）第 1 條第 2 項規定：「工作場所性騷擾事件，除校園性騷擾事件依性別平等教育法規定處理外，依本法規定處理。」；性騷擾防治法第 1 條第 2 項規定：「性騷擾事件之處理及防治，依本法之規定。但依性騷擾事件發生之場域及當事人之身分關係，性別平等教育法及性別平等工作法別有規定其處理及防治事項者，適用各該法律之規定。」，爰性騷擾事件尚無本法或性別平等教育法規定之適用，應依性騷擾防治法規定辦理，合先敘明。
- 三、次查本法所稱性騷擾，第 12 條第 1 項規定已有明文，該項第 1 款係明定「敵意工作環境性騷擾」之內涵，以保障受僱者於執行職務時，避免其處於有敵意性騷擾之工作環境；第 2 款係明定「交換式性騷擾」之定義，以保障受僱者及求職者於勞動契約成立、存續等階段，避免其遭受雇主以性要求、具有性意味或性別歧視的言行，作為交換勞動契約或勞動條件上之利益。
- 四、再查同條第 2 項所定權勢性騷擾，係指對於因僱用、求職或執行職務關係受自己指揮、監督之人，利用權勢或機會為性騷擾，以為後續處理及加重賠償責任及懲處之依據。爰符合本法所稱之性騷擾行為，始有前開所定權勢性騷擾及相關規定之適用。
- 五、復依同條第 4 項規定：「前 3 項性騷擾之認定，應就個案審酌事件發生之背景、工作環境、當事人之關係、行為人之言詞、行為及相對人之認知等具體事實為之。」。來函

所敘案例，是否適用本法等疑義，仍請依前開規定及個案事實，本權責釐清認定。

**9. 勞動部中華民國 113 年 7 月 5 日勞動條 5 字第  
1130148408 號函**

**主旨：**

所詢性別平等工作法(下稱性工法)第 12 條第 7 項規定疑義案，復請查照。

**說明：**

- 一、復貴局 113 年 6 月 18 日高市勞就字第 11334768000 號函。
- 二、查性工法第 12 條第 1 項第 1 款規定：「本法所稱性騷擾，指下列情形之一：一、受僱者於執行職務時，任何人以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。」；同條第 7 項規定：「第一項第一款所定情形，係由不特定人於公共場所或公眾得出入場所為之者，就性騷擾事件之調查、調解及處罰等事項，適用性騷擾防治法之規定。」。
- 三、案內所敘，賣場員工執行職務時，遭受性騷擾等情，認屬性工法所稱性騷擾適用範圍。至該性騷擾事件，行為人為不特定人，依性工法第 12 條第 7 項規定，就性騷擾事件之調查、調解及處罰等事項，適用性騷擾防治法之規定。另該賣場員工之雇主於知悉性騷擾之情形時，仍應依性工法第 13 條規定，採取立即有效之糾正及補救措施。

**10. 勞動部中華民國 113 年 8 月 2 日勞動條 5 字第  
1130148491 號函**

**主旨：**

所詢性別平等工作法第 32 條之 1 第 1 項及第 38 條之 2 第 1 項規定適用疑義案，復請查照。



**說明：**

- 一、復貴局 113 年 7 月 19 日桃勞條字第 1130043478 號函。
- 二、查性別平等工作法（以下簡稱本法）第 13 條第 2 項規定略以：「雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取下列立即有效之糾正及補救措施；被害人及行為人分屬不同事業單位，且具共同作業或業務往來關係者，該行為人之雇主，亦同...」，前開規定係為使受僱者於執行職務中，遭受具共同作業或業務往來關係之不同事業單位之人性騷擾，得以有效處理，爰定明該不同事業單位行為人之雇主應同負防治義務。
- 三、復查本法第 32 條之 1 第 1 項規定：「受僱者或求職者遭受性騷擾，應向雇主提起申訴。但有下列情形之一者，得逕向地方主管機關提起申訴：一、被申訴人屬最高負責人或僱用人。二、雇主未處理或不服被申訴人之雇主所為調查或懲戒結果。」，受僱者遭受性騷擾時，原則應循內部申訴制度向雇主提起申訴，惟工作場所性騷擾被申訴人為最高負責人或僱用人時，為強化其申訴權益，爰於該條項但書定明受僱者得逕向地方主管機關申訴。
- 四、依來函所敘，如性騷擾案件之雙方當事人具共同作業或業務往來關係，且被申訴人為不同事業單位之最高負責人或僱用人，亦適用本法第 32 條之 1 第 1 項但書第 1 款規定，申訴人得逕向地方主管機關提起申訴；被申訴人經地方主管機關認定有性騷擾者，依本法第 38 條之 2 第 1 項規定予以裁處。

## 11. 勞動部中華民國 113 年 10 月 15 日勞動條 5 字第 1130148176 號令

核釋性別平等工作法第 32 條之 3 第 1 項及第 2 項所定上級機關（構），於公務人員遭受性騷擾，且行為人為鄉、鎮、縣轄市公所最高負責人，應為其自治監督機關，即縣政府。

## 12. 勞動部中華民國 113 年 11 月 14 日勞動條 5 字第 1130148936 號函

### 主旨：

有關董事（理事）、監察人（監事）之工作場所性騷擾防治教育訓練事宜案，請查照。

### 說明：

- 一、查性別平等工作法第 13 條第 1 項第 2 款規定：「僱用受僱者 30 人以上者，應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，並在工作場所公開揭示。」。另查工作場所性騷擾防治措施準則第 3 條規定略以，性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範之內容，應包括實施防治性騷擾之教育訓練等事項。同準則第 9 條規定略以，僱用受僱者 30 人以上之雇主，依第 3 條規定，應實施防治性騷擾之教育訓練，包括事業單位之董事（理事）、監察人（監事）（以下併稱董監事）、經理人、擔任主管職務者，並應優先實施。
- 二、考量董監事應優先實施性騷擾防治教育訓練之規定，係為強化其之性別平等、性騷擾防治意識，以協助或監督事業單位性騷擾防治作為，爰兼任多家事業單位之董監事，其提出前一年度或當年度內已接受過工作場所性騷擾防治教育訓練及相關證明，或表明已預定接受其他事業單位或相關訓練單位所辦教育訓練者，事業單位於其實施教育訓練年度期程內，得不要求董監事重複參加。

## 13. 勞動部中華民國 114 年 1 月 6 日勞動條 5 字第 1130149123 號函

### 主旨：

有關性別平等工作法第 12 條第 7 項規定之適用疑義，請查照。

### 說明：

- 一、依性別平等工作法（以下簡稱本法）第 12 條第 1 項第 1 款規定：「本法所稱性騷擾，指下列情形之一：一、受僱者於執行職務時，任何人以性要求、具有性意味或性別歧

視之言詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。」；同條第 7 項規定：「第 1 項第 1 款所定情形，係由不特定人於公共場所或公眾得出入場所為之者，就性騷擾事件之調查、調解及處罰等事項，適用性騷擾防治法之規定。」。

- 二、經核上述規定之立法意旨，係考量本法第 12 條第 1 項第 1 款所定性騷擾事件，如係由不特定人於公共場所或公眾得出入場所為之者，雇主於知悉性騷擾之情形時，雖應依本法第 13 條第 2 項規定，採取立即有效之糾正及補救措施，惟難以對行為人進行調查，更遑論後續懲戒；若可依性騷擾防治法處理，除得運用該法所定警政協查機制，亦得予以行政裁罰，防範其再度違反。
- 三、基此，性騷擾防治法與本法並非互斥或僅擇一適用之關係，亦即為落實被害人保護法益之目的，本有依個案情形分別適用性騷擾防治法及本法之規定。例如旨揭規定即明定，受僱者於執行職務時遭受不特定人於公共場所或公眾得出入場所為性騷擾，就性騷擾事件之調查、調解及處罰等事項，應適用性騷擾防治法處理；而雇主於知悉性騷擾之情形時，仍應依本法第 13 條第 2 項規定，採取立即有效之糾正及補救措施，包括採行避免受僱者再度遭受性騷擾之措施、提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要之服務，並協助受僱者依性騷擾防治法提出申訴。
- 四、鑒於現今勞務給付型態多元，部分工作場所尚非雇主所能支配、管理，受僱者執行職務時，即使遭受不特定人性騷擾，是類案件之行為人因屬不特定人，雇主仍難以對性騷擾事件進行調查或對行為人懲處。案經會商衛生福利部，依本法第 12 條第 7 項規定之意旨，例示以下態樣，就性騷擾事件之調查、調解及處罰等事項，應適用性騷擾防治法之規定，至非屬例示態樣者，仍應依本法第 12 條第 7 項規定之立法意旨及個案事實認定之：

- (一) 大眾運輸事業之受僱者執行職務時，於大眾運輸工具、停泊或等候大眾運輸工具之場站，遭受乘客性騷擾。
- (二) 戶政事務所等提供民眾申辦業務或服務之政府機關（構）之受僱者，於執行職務時遭受洽公民眾性騷擾。
- (三) 醫事人員於執行職務時，於醫療院所遭受病患、家屬性騷擾。
- (四) 居家照顧服務員執行職務時，於服務個案家中遭受服務對象或其家屬性騷擾。
- (五) 照顧服務機構、福利機構或安置機構之受僱者執行職務時，於機構內遭受被照顧者、被安置者性騷擾。
- (六) 社區或大樓管理員於執行職務時，於社區或大樓管理室遭大樓住戶、送貨員或來訪者（非具共同作業或業務往來關係者）性騷擾。
- (七) 商店、餐廳、百貨公司、戲院、飯店、賣場、銀行等營業場所之受僱者執行職務時，遭顧客性騷擾。
- (八) 不動產經紀人員執行職務時，於待售房屋中遭受顧客性騷擾。
- (九) 汽車業務員執行職務時，於試車之車輛內遭受顧客性騷擾。
- (十) 受僱者因公受派訓練時，於訓練機構內遭受講師或其他事業單位受訓者性騷擾。
- (十一) 電話客服中心受僱者執行職務時，遭受進線諮詢者性騷擾。
- (十二) 社群網站小編透過網路執行職務時，遭受留言者性騷擾。

#### 14. 勞動部中華民國 114 年 3 月 11 日勞動條 5 字第 1140147685 號函

##### 主旨：

所詢實習生於實習時遭受實習場域之實習指導人員兼具事業單位最高負責人性騷擾之法令適用疑義，請查照。

## 說明：

- 一、復屏東縣政府 114 年 1 月 14 日屏府勞動資字第 1140006072 號函及國立屏東科技大學 114 年 1 月 20 日屏科大性平字第 1149400009 號函。
- 二、依性別平等工作法 ( 以下簡稱性工法 ) 第 1 條第 2 項規定：「工作場所性騷擾事件，除校園性騷擾事件依性別平等教育法規定處理外，依本法規定處理。」，第 2 條第 5 項規定：「實習生於實習期間遭受性騷擾時，適用本法之規定。」，第 32 條之 1 第 1 項規定略以：「受僱者或求職者遭受性騷擾，應向雇主提起申訴。但有下列情形之一者，得逕向地方主管機關提起申訴：一、被申訴人屬最高負責人或僱用人。...。」。
- 三、復依性別平等教育法 ( 以下簡稱性平法 ) 第 3 條第 2 款規定略以：「... 教師：指專任教師、兼任教師、代理教師、代課教師、...、實習場域之實習指導人員 ...。」，同條第 3 款規定略以：「校園性別事件：指事件之一方為學校校長、教師、...，他方為學生，並有下列情形之一者：... ( 二 ) 性騷擾 ...。」，校園性別事件防治準則 ( 以下簡稱防治準則 ) 第 7 條第 1 項規定：「學生於校外為實習生，實習期間遭受性騷擾時，依性別平等工作法第 2 條第 5 項規定辦理；事件之一方為實習場域之實習指導人員者，並適用本法之規定。」。
- 四、至案內實習生於實習時，遭受實習場域之實習指導人員兼具事業單位最高負責人性騷擾之申訴程序一節，性工法及性平法並有適用，經會商教育部，依教育部 114 年 2 月 12 日臺教學 ( 三 ) 字第 1140010767 號函及性工法相關規定，分就實習生逕向地方主管機關提起申訴及逕向學校申請調查之流程，說明如下：
  - ( 一 ) 實習生如依性工法第 32 條之 1 第 1 項規定逕向地方主管機關提起申訴，依性工法施行細則第 4 條之 1 第 2 項規定，地方主管機關得請求教育主管機關及所屬學校共同調查。地方主管機關經認定最高負責人有性

騷擾者，依性工法第 38 條之 2 第 1 項規定對行為人予以裁處，並通知學校檢討實習措施、辦理性平法第 29 條第 3 項規定之不適任通報等。另如實習生嗣後另向學校申請調查，因該案件業經地方主管機關調查完成，屬性平法第 32 條第 2 項第 3 款規定「同一事件已處理完畢者」，且經學校共同參與調查在案，學校依法應不予受理。

- (二)實習生如依性平法向學校申請調查，應由學校性別平等教育委員會調查處理，並應依性平法第 33 條第 3 項及第 4 項組成調查小組及依防治準則第 7 條第 3 項及第 4 項規定辦理；另學校亦應依性工法施行細則第 4 條之 1 第 1 項規定，督促實習之單位採取立即有效之糾正及補救措施，並應提供實習生必要協助。調查結果認定性騷擾成立時，學校得檢討實習措施，依性平法第 26 條第 2 項規定，命行為人接受心理輔導及各款處置；行為人有性平法第 29 條第 1 項規定之不適任情事者，另辦理不適任人員通報，各級學校均不得聘任、任用、進用或運用（含實習指導）。復因行為人為事業單位最高負責人，學校應將調查報告檢送地方勞工行政主管機關；其經地方勞工行政主管機關認定有性騷擾行為者，依性工法第 38 條之 2 第 1 項規定對行為人予以裁處。

## 15. 勞動部中華民國 114 年 5 月 13 日勞動條 5 字第 1140148076 號函

### 主旨：

所詢工作場所性騷擾防治措施準則（下稱本準則）第 12 條規定疑義案，復請查照。

### 說明：

- 一、復貴局 114 年 5 月 2 日北市勞就字第 1140118338 號函。
- 二、查本準則第 12 條第 2 項及第 3 項規定：「僱用受僱者 30

人以上之雇主，應設申訴處理單位；其中應有具備性別意識之專業人士，且女性成員比例不得低於 2 分之 1。僱用受僱者未達 30 人之雇主，為處理性騷擾之申訴，得由雇主與受僱者代表共同組成申訴處理單位，並應注意成員性別之相當比例。」。

- 三、僱用受僱者 30 人以上之雇主，於處理工作場所性騷擾申訴事件時，應設申訴處理單位，至其性質為「任務型」或「常設型」，法無明文規定。另其組成，依規定女性成員不得低於全體成員人數 2 分之 1，且全體成員內應有具備性別意識之專業人士；至其具備性別意識之專業人士之性別，並未限制。本案仍請依個案事實本權責妥處。

## 16. 勞動部中華民國 114 年 8 月 25 日勞動條 5 字第 1140148567 號令

核釋性別平等工作法第 27 條第 4 項規定，所定法律訴訟，包含依勞動事件法、民事訴訟法及刑事訴訟法規範所進行、移付法院或鄉、鎮、市、區調解委員會之調解程序，被害人於調解期日到場調解期間，雇主應給予公假。

## 關於產假、陪產檢及陪產假、產檢假及生理假問題

### 1. 行政院勞工委員會中華民國 97 年 4 月 8 日勞動 3 字第 0970066374 號函

#### 主旨：

所詢產假可否於分娩後分次給予疑義案，復請查照。

#### 說明：

- 一、復貴府 97 年 4 月 1 日府勞動字第 0970072277 號函。
- 二、依勞動基準法第 50 條規定，女工分娩前後，應停止工作，給予產假 8 星期。查上開規定旨在保護母性之健康，故分娩後之產假應一次連續請足，不得以個別勞動契約方式違反上開規定。
- 三、復依本會 79 年 1 月 25 日台 ( 79 ) 勞動 3 字第 01425 號



函釋，勞動基準法第 50 條所定之產假旨在保護母性之健康，該假期內如遇星期例假、紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假之日，均包括在內無庸扣除。勞資雙方約定若有優於前開規定者，從其約定。

## 2. 行政院勞工委員會中華民國 100 年 11 月 3 日勞動 3 字第 1000132751 號函

### 主旨：

所詢勞工於安胎休養請假期間全勤獎金等計算所涉性別工作平等法第 21 條規定疑義案，復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、復貴公司 100 年 1 月 19 日 ( 100 ) 南資字第 1000016 號函。
- 二、依性別工作平等法第 15 條第 3 項規定：「受僱者經醫師診斷需安胎休養者，其治療、照護或休養期間之請假及薪資計算，依相關法令之規定。」受僱者若為適用勞動基準法之勞工，依上開規定，其安胎休養請假及薪資計算，依勞工請假規則第 4 條第 2 項及第 3 規定辦理。又，依性別工作平等法第 21 條規定，勞工為安胎休養請假之請求時，雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。前開規定旨在保障勞工於行使法定請求時，其原有權益不因而受減損。
- 三、依勞動基準法第 2 條第 3 款規定，工資謂勞工因工作而獲得之報酬，故全勤獎金若係以勞工出勤狀況而發給，具有因工作而獲得之報酬之性質，係屬工資範疇。爰此，勞工因需安胎休養依勞工請假規則第 4 條規定請普通傷病假，一年內合計未超過 30 日工資折半發給期間，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金；超過 30 日部分，若雇主未給付工資，則全勤獎金無需另行發給。
- 四、有關事業單位依民俗發給勞工之春節、端午節、中秋節獎金，其發放要件、標準及方式等事宜，勞動基準法並無規定，可依事業單位之規定或勞雇雙方之約定辦理，惟不得



對因安胎休養請假之勞工另為不利處分。

- 五、來函所敘貴公司於薪資之外，視公司營業表現，不定期加發「激勵獎金」，如何計給安胎休養請假之勞工乙節，若激勵獎金係以勞工是否在職及發放日前任職期間為發放標準，因勞工安胎休養請假期間，依法係併入住院傷病假計算，不影響其在職與否及工作年資計算，故雇主於發給該等獎金時，不得因勞工請安胎休養請假而不發給。

### 3. 行政院勞工委員會中華民國 101 年 10 月 24 日勞動 3 字第 101012856 號函

#### 主旨：

有關所詢勞動基準法第 50 條第 2 項規定女工產假期間工資發給疑義一案，復請查照。

#### 說明：

- 一、復貴府 101 年 9 月 13 日府勞動字第 1016501971 號函。
- 二、查勞動基準法第 50 條第 1 項規定，雇主於女性受僱者分娩前後，應使其停止工作，給予產假 8 星期；妊娠 3 個月以上流產者，應使其停止工作，給予產假 4 星期。同條第 2 項規定，前項女工受僱工作在 6 個月以上者，停止工作期間工資照給；未滿 6 個月者減半發給。前開規定所稱「受僱工作在 6 個月以上者」係指受僱於同一雇主工作在 6 個月以上者。但勞資雙方若有優於前開規定之約定者，從其約定。
- 三、查勞工之工作時間及工資，依勞動基準法施行細則第 7 條規定應由勞雇雙方約定。部分時間工作之勞工產假停止工作期間工資，依該法第 50 條第 2 項規定應予照給，係指應依勞雇雙方原來之約定給與。
- 四、依事業單位來函所述，該公司員工採排班排休制，每天排班時數並非均為 8 小時，惟其實際工時之約定為何，仍請就個案事實查察，再依其雙方契約約定辦理。
- 五、有關來函援引本會 79 年 1 月 25 日台勞動 3 字第 01425

號函釋，該函釋係說明產假期間之計算依曆連續計算。至有關本會 97 年 9 月 30 日勞動 3 字第 0970079284 號函釋，係釋示按日（時）計酬勞工於職災醫療期間原領工資補償疑義，與本案所詢女工產假期間工資計給無涉。

#### 4. 行政院勞工委員會中華民國 102 年 8 月 8 日勞動 3 字第 1020021797 號函

##### 主旨：

有關函詢部分時間工作者之產假疑義，復請查照。

##### 說明：

- 一、復台端 102 年 7 月 29 日陳情函。
- 二、依性別工作平等法第 15 條第 1 項及勞動基準法第 50 條第 1 項規定略以，雇主於女性受僱者分娩前後，應使其停止工作，給予產假 8 星期。同法施行細則第 6 條規定，產假期間之計算，應依曆連續計算。即該期間內如遇例假、紀念節日及依其他法令規定應放假之日，均包括在內，無庸扣除。
- 三、有關產假期間工資之計算，倘受僱者適用勞動基準法，依該法第 50 條第 2 項規定，受僱工作在 6 個月以上者，停止工作期間工資照給；未滿 6 個月者減半發給。前開規定所稱工資照給，係指應依勞雇雙方原來之約定給與。所述部分時間工作者約定時薪 109 元，1 週工作 3 日，則應依前開約定給予該 8 週產假期間之工資。
- 四、復依性別工作平等法第 21 條規定，受僱者依該法第 15 條規定為產假之請求時，雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。雇主違反前開規定者，依同法第 38 條規定，處新台幣 1 萬元以上 10 萬元以下罰鍰。

## 5. 行政院勞工委員會中華民國 102 年 8 月 23 日勞動 3 字第 1020023463 號函

### 主旨：

有關受僱者妊娠 22 週引產後 10 餘分鐘胎兒死亡，是否給予陪產假及喪假疑義，復請查照。

### 說明：

- 一、復貴府 102 年 8 月 9 日屏府勞資字第 10224312700 號函。
- 二、依性別工作平等法第 15 條第 4 項規定，受僱者於其配偶「分娩」時，雇主應給予陪產假三日。分娩與流產，依醫學上之定義，妊娠 20 週以上產出胎兒為「分娩」，妊娠 20 週以下產出胎兒為「流產」；分娩過程中胎死腹中、分娩後死產，均依據事發當時之懷孕週數來決定其為分娩或流產。基上，有關受僱者妊娠 22 週引產，其配偶自可依上開規定申請陪產假。
- 三、另依勞工請假規則第 3 條第 2 款規定「子女 ... 喪亡者，給予喪假 6 日，工資照給。」又，本會 82 年 4 月 28 日台（82）勞動 2 字第 17859 號函略以，如嬰兒脫離母體後並未獨立存活（死產），則雇主毋庸另給喪假。前開函釋闡明產假給予與否乃以嬰兒脫離母體後是否「獨立存活」為判斷要件。案內嬰兒於脫離母體後獨立存活 10 餘分鐘始死亡，仍應適用勞工請假規則給予喪假 6 日。

## 6. 勞動部中華民國 104 年 10 月 26 日勞動條 4 字第 1040130819 號函

### 主旨：

有關事業單位採四班二輪制，夜班受僱者之工作時間跨二曆日，其請休產假、陪產假及生理假應如何計給疑義，請查照。

### 說明：

- 一、依據經濟部加工出口區管理處 104 年 1 月 26 日經加四勞字第 10400009570 號函辦理。
- 二、查性別工作平等法第 15 條第 1 項規定：「雇主於女性受

僱者分娩前後，應使其停止工作，給予產假八星期；妊娠三個月以上流產者，應使其停止工作，給予產假四星期；妊娠二個月以上未滿三個月流產者，應使其停止工作，給予產假一星期；妊娠未滿二個月流產者，應使其停止工作，給予產假五日。」究其立法意旨，係為貫徹憲法第 156 條母性保護之精神，明定女性受僱者分娩前後或流產，均應給予一定期間之產假，產假日數依勞動基準法之規定，另考量流產後母體健康之保護，給予不同日數之產假。復查性別工作平等法施行細則第 6 條規定：「本法第十五條第一項規定產假期間之計算，應依曆連續計算。」又查本部前身行政院勞工委員會 82 年 4 月 26 日 (82) 台勞動二字第 22319 號函釋略以：「產假無論勞工每日之工作時數多寡，均應以曆日之一日為計算位。」綜上，為確實維護母體健康，產假應以一曆日為請假單位。

- 三、又性別工作平等法第 15 條第 5 項規定：「受僱者於其配偶分娩時，雇主應給予陪產假五日。」復依同法施行細則第 7 條規定略以，「.....受僱者應於配偶分娩之當日及其前後合計 15 日期間內，擇其中之 5 日請陪產假」。究其立法意旨，係因婦女分娩時，身心面臨甚大壓力，配偶之陪伴照顧實屬必要，爰無論受僱者每日之工作時數多寡，應以一曆日為請假單位。
- 四、另性別工作平等法第 14 條規定：「女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假一日，全年請假日數未逾三日，不併入病假計算，其餘日數併入病假計算。前項併入及不併入病假之生理假薪資，減半發給。」係基於女性生理上之特殊性，明定女性受僱者之生理假，爰每次以一曆日為原則。
- 五、又查勞動基準法施行細則第 17 條規定：「本法第三十條所稱正常工作時間跨越二曆日者，其工作時間應合併計算。」
- 六、綜上，四班二輪制之夜班受僱者請休產假、陪產假或生理假，應將其跨二曆日工作時間合併計算為一日給假，以符

前開請假規定之意旨。

### 7. 勞動部中華民國 104 年 11 月 13 日勞動條 4 字第 1040131548 號令

核釋性別工作平等法第十五條第三項規定，受僱者於安胎休養請假期間內結婚或遇親屬喪亡，在婚假或喪假可請假之期限內，得改請婚假或喪假；其有產前檢查之事實及需求者，得改請產檢假。

### 8. 勞動部中華民國 104 年 9 月 8 日勞動條 4 字第 1040131594 號令

核釋性別工作平等法第十四條生理假規定，受僱者全年度所請併入病假之生理假連同病假之日數，已屆受僱者所適用相關法令所定病假之日數上限者，如年度內再有請生理假之需求，仍可依性別工作平等法第十四條規定請生理假，但雇主得不給付薪資。

### 9. 勞動部中華民國 105 年 6 月 27 日勞動條 4 字第 1050131141 號函

#### 主旨：

有關適用勞動基準法之部分時間工作勞工（以下簡稱部分工時勞工）於適用性別工作平等法相關假別及權益疑義乙案，請查照。

#### 說明：

- 一、查性別工作平等法「促進工作平等措施」之規範包括生理假、產假、安胎休養、產檢假、陪產假、育嬰留職停薪、哺乳時間及家庭照顧假等，依該法第 21 條規定，受僱者為上開規定之請求時，雇主不得拒絕，並不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。
- 二、依《僱用部分時間工作勞工應行注意事項》陸、勞動條件基準，三、例假、休假、請假等相關權益（五）產假...應依勞動基準法第 50 條及性別工作平等法第 15 條規定，給

予產假，以利母體調養恢復體力。適用勞動基準法之女性勞工，受僱工作 6 個月以上者，產假停止工作期間工資照給；未滿 6 個月者減半發給。(六)其他性別工作平等法所規定之各種假別及相關權益與全時勞工相同。

三、為確明上開注意事項所定陸、三(六)之意涵，以全時勞工每月正常工作時間 8 小時、每週正常工作時間 40 小時為例，有關部分工時勞工依性別工作平等法規定提出相關假別及權益之請求時，依下列原則辦理：

(一)產假、安胎休養及育嬰留職停薪

基於母性保護之精神，部分工時勞工請休產假者，其產假期間應依性別工作平等法第 15 條第 1 項規定，依曆連續計算；懷孕期間經醫師診斷需安胎休養者，雇主應按所需期間，依曆給假。至於有親自照顧養育幼兒需求而申請育嬰留職停薪者，其期間依曆計算，不因部分時間工作而依比例計給。

(二)產檢假、陪產假及家庭照顧假

部分工時勞工相較全時勞工，於工作與家庭生活之時間運用較富彈性，且部分工時勞工之每日工作時數型態多元，爰部分工時勞工於請求產檢假、陪產假及家庭照顧假時，依均等待遇原則，按勞工平均每週工作時數依比例計給(平均每週工作時數除以 40 小時，再乘以應給予請假日數並乘以 8 小時)。

(三)生理假

部分工時勞工依性別工作平等法第 14 條規定，每月得請生理假一日，該假別係基於女性生理特殊性而定，爰每次以一曆日計給為原則。生理假全年請假日數未逾 3 日者，不併入病假計算，薪資減半發給；逾 3 日部分，按規定應併入病假計算，其有薪病假之給假時數，按勞工平均每週工作時數除以 40 小時之比例計給，薪資減半發給。另部分工時勞工年度內所請應併入未住院普通傷病假之生理假，連同病假如已屆上開按比例計給時數上限，仍有請生理假需求者，雇主仍應給假，但得不給薪資。

#### (四) 哺(集)乳時間

基於部分工時勞工每日工作時段及時數有不固定之情形，哺(集)乳時間若按其平均每週工作時數除以 40 小時之比例計給，於實務執行上恐有無法完整運用哺(集)乳時間之疑慮，爰部分工時勞工若有哺(集)乳之需求，雇主應依性別工作平等法第 18 條規定給予哺(集)乳時間。

四、不適用勞動基準法之勞工，應參照上開原則辦理。

### 10. 勞動部中華民國 108 年 6 月 13 日勞動條 4 字第 1080130266 號函

#### 主旨：

有關雙胞胎分次生產之陪產假核給疑義，復請查照。

#### 說明：

- 一、復貴局 107 年 11 月 30 日高市勞條字第 10739859600 號函。
- 二、查性別工作平等法第 15 條第 5 項及第 6 項規定略以：「受僱者於其配偶分娩時，雇主應給予陪產假 5 日。... 陪產假期間，薪資照給。」同法施行細則第 7 條規定：「本法第 15 條第 5 項規定之 5 日陪產假，受僱者應於配偶分娩之當日及其前後合計 15 日期間內，擇其中之 5 日請假。」爰受僱者之配偶如有分娩之事實，受僱者即得依上開規定請陪產假。
- 三、復查同法施行細則第 13 條規定，受僱者為陪產假請求時，必要時雇主得要求受僱者提出相關證明文件。至證明文件之形式法無明文。
- 四、綜上，所詢受僱者配偶懷有雙胞胎，因故分次生產，陪產假核給疑義，考量落實陪產假旨在使受僱者於配偶分娩時，能陪伴在側協助照顧，以利母體恢復之立法目的，雙胞胎妊娠之分次生產間隔未超過 24 小時者，應視為一次性分娩，給予陪產假 5 日。倘因故有超過 24 小時之分次分娩情形時，考量產婦產後恢復及新生兒照顧之負荷程

度，第一次陪產假期間以配偶分娩第一名胎兒之當日及其前後合計 15 日內且限於第二名胎兒分娩當日前，受僱者至多請假 5 日；又第二次陪產假期間係以配偶分娩第二名胎兒之當日及其後合計 15 日期間內，受僱者擇其中之 5 日請假。又依性別工作平等法第 2 條規定，勞雇雙方訂有優於法令之約定者，從其約定。

### 11. 勞動部中華民國 109 年 8 月 21 日勞動條 4 字第 1090075113 號函

#### 主旨：

所詢性別工作平等法生理假相關疑義一案，復請查照。

#### 說明：

- 一、復貴府 109 年 8 月 12 日府勞資字第 1090160467 號函。
- 二、查性別工作平等法第 14 條規定：「女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假 1 日，全年請假日數未逾 3 日，不併入病假計算，其餘日數併入病假計算。前項併入及不併入病假之生理假薪資，減半發給。」同法第 21 條規定，受僱者依第 14 條規定為生理假請求時，雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。前開所稱「每月」，原則由月初（1 日）算至月之末日，勞雇雙方如另定每月之起迄期間者，亦屬可行。
- 三、案內事業單位所詢疑義，請依上開規定本權責核處。

### 12. 勞動部中華民國 109 年 10 月 12 日勞動條 4 字第 1090130744 號函

#### 主旨：

有關勞工請生理假，雇主未依法減半發給薪資所生適用法令疑義乙案，復如說明，請查照。

#### 說明：

- 一、復貴局 109 年 7 月 31 日北市勞動字第 1096091547 號函。
- 二、查性別工作平等法第 14 條及第 21 條明定有關生理假規定，



相較勞動基準法第 43 條請假部分屬特別之規定。爰有關勞工請生理假，雇主未依法減半發給薪資案件之裁處，依中央法規標準法第 16 條規定，應依性別工作平等法第 38 條規定論處。

### 13. 勞動部中華民國 110 年 4 月 13 日勞動條 4 字第 1100130213 號函

#### 主旨：

有關受僱者之配偶於境外生產，未離境前往陪伴者得否請陪產假疑義一案，請查照。

#### 說明：

- 一、性別工作平等法第 15 條第 5 項、第 6 項規定，受僱者於其配偶分娩時，雇主應給予陪產假 5 日。陪產假期間，薪資照給。同法第 21 條規定，受僱者依前開規定為陪產假之請求時，雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。另同法施行細則第 13 條規定，受僱者依前開規定為陪產假請求者，必要時雇主得要求其提出相關證明文件。
- 二、有關受僱者之配偶於境外生產，既有分娩事實，而陪伴方式多元，縱受僱者未離境，仍可請陪產假。

### 14. 勞動部中華民國 111 年 1 月 18 日勞動條 4 字第 1110140008 號令

核釋性別工作平等法第 15 條第 4 項及第 5 項規定：「(第 4 項) 受僱者妊娠期間，雇主應給予產檢假 7 日。(第 5 項) 受僱者陪伴其配偶妊娠產檢或其配偶分娩時，雇主應給予陪產檢及陪產假 7 日。」受僱者有產檢之事實及需求，或有陪伴其配偶妊娠產檢、分娩之事實及需求，選擇以「半日」或「小時」為請假單位，雇主不得拒絕。

前開請假單位若以小時計，「7 日」之計算，得以每日 8 小時乘以 7，共計 56 小時計給之；受僱者擇定以「半日」或「小時」為請假單位後，不得變更。

## 15. 勞動部中華民國 111 年 4 月 21 日勞動條 4 字第 1110140341 號函

### 主旨：

有關勞工為配合衛生主管機關防疫政策，於檢疫或隔離期間，得否依性別工作平等法第 15 條規定申請陪產檢及陪產假之請假疑義，復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、復貴局 111 年 3 月 3 日中市勞動字第 1110009302 號函。
- 二、查性別工作平等法第 15 條第 5 項、第 6 項規定，受僱者陪伴其配偶妊娠產檢或其配偶分娩時，雇主應給予陪產檢及陪產假 7 日。產檢假、陪產檢及陪產假期間，薪資照給。同法第 21 條規定，受僱者依規定為陪產檢及陪產假請求時，雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。另同法施行細則第 7 條及第 13 條規定略以，除陪產檢於配偶妊娠期間請假外，受僱者陪產之請假，應於配偶分娩之當日及其前後合計 15 日期間內為之，又必要時雇主得要求其提出相關證明文件。
- 三、有關「陪產檢及陪產假」請假，因產檢包含身體檢查或超音波檢查等項目，倘受僱者無法親自陪伴配偶者，應無陪產檢請假之可能；另配偶有分娩事實者，考量陪伴方式多元，受僱者縱於配合防疫政策之檢疫或隔離期間，仍可依規定申請陪產之請假。

## 16. 勞動部中華民國 111 年 4 月 21 日勞動條 4 字第 1110140341 號函

### 主旨：

有關勞動基準法第 50 條及性別工作平等法第 15 條所定產假起算時間疑義一案，請查照。

### 說明：

- 一、依勞動基準法第 50 條規定：「(第一項)女工分娩前後，應停止工作，給予產假八星期；妊娠三個月以上流產者，

應停止工作，給予產假四星期。(第二項)前項女工受僱工作在六個月以上者，停止工作期間工資照給；未滿六個月者減半發給。」復依性別工作平等法第 15 條規定：「(第一項)雇主於女性受僱者分娩前後，應使其停止工作，給予產假八星期；妊娠三個月以上流產者，應使其停止工作，給予產假四星期；妊娠二個月以上未滿三個月流產者，應使其停止工作，給予產假一星期；妊娠未滿二個月流產者，應使其停止工作，給予產假五日。(第二項)產假期間薪資之計算，依相關法令之規定。●●●●。」。

- 二、為利母體調養恢復體力，旨揭產假最遲自分娩或流產之日起算，惟女性受僱者當日勞務提供完成後始分娩或流產者，得以分娩或流產之次日起算。
- 三、本部改制前行政院勞工委員會 89 年 10 月 30 日台 89 勞動 3 字第 0046941 號書函、本部 105 年 7 月 26 日勞動條 2 字第 1050131733 號函及本部歷次函釋與前開說明未合部分，自即日停止適用。

## 17. 勞動部中華民國 113 年 8 月 29 日勞動條 4 字第 1130075741 號函

### 主旨：

所詢勞工接受試管嬰兒療程，是否屬於勞工請假規則之「懷孕期間安胎病假」之情形案，復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、復貴府 113 年 8 月 27 日屏府勞動資字第 1130103819 號函。
- 二、查性別平等工作法第 15 條第 3 項規定，受僱者經醫師診斷需安胎休養者，其治療、照護或休養期間之請假及薪資計算，依相關法令之規定。又查勞工請假規則第 4 條規定略以，經醫師診斷，懷孕期間需安胎休養者，其治療或休養期間，併入住院傷病假計算。另本部曾函詢衛生福利部，有關受僱者進行試管嬰兒療程期間不適，是否屬「懷孕」

而有安胎休養之需求，該部函復略以，綜整專業團體之意見，試管嬰兒療程是懷孕準備，並非懷孕的狀態。爰受僱者如未懷孕，自不生安胎休養請假之疑義。

- 三、另查勞動基準法第 38 條定有特別休假規定；勞工請假規則第 4 條、第 7 條另分別定有普通傷病假及事假相關規定。有關勞工接受試管嬰兒療程期間，可依前開規定請普通傷病假，亦可視需求選擇請事假或排定特別休假。勞工請病假或事假於辦理請假手續時，依勞工請假規則第 10 條規定，雇主得要求勞工提出有關證明文件，合法醫療機構或醫師之證明書均可作為請假之依據，至於所需請假期間，依實際需要而定。勞工如確有請（休）假之事由，雇主均應依法給假。本案仍請依個案事實本權責核處。

## 育嬰留職停薪問題

### 1. 行政院勞工委員會中華民國 102 年 4 月 1 日勞動 3 字第 1020130528 號函

#### 主旨：

所詢有關勞工於非傷病之勞雇雙方合意留職停薪期間，得否改向雇主申請育嬰留職停薪等疑義，復請查照。

#### 說明：

- 一、復貴局 102 年 2 月 22 日北市勞就字第 10230838800 號函。
- 二、查勞工得否依性別工作平等法第 16 條第 1 項規定申請育嬰留職停薪，應視其個案事實是否符合法定要件而定。
- 三、次查就業保險法第 11 條規定，育嬰留職停薪津貼之請領條件為，被保險人之就業保險年資合計滿 1 年以上，子女滿 3 歲前，依性別工作平等法之規定，辦理育嬰留職停薪。如勞工已辦理退保，因非屬就業保險之被保險人，縱辦理育嬰留職停薪，已非保險有效期間發生之事故，不得依前開規定請領津貼。至日後勞工如復職，恢復被保險人身份，符合前開津貼請領條件，則得依規定提出申請。

四、本案因勞工合意留職停薪之事由及期間起迄、申請育嬰職停薪期間之起迄、子女之出生日期、配偶是否就業等事實仍有未明，請本權責查明後，擬具處理意見報會憑處。

## 2. 行政院勞工委員會中華民國 102 年 8 月 30 日勞保 1 字第 1020140499 號函

### 主旨：

所詢被保險人申請育嬰留職停薪津貼疑義乙案，復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、復台端 102 年 8 月 15 日 102 年律函字第 181 號函。
- 二、查性別工作平等法第 16 條育嬰留職停薪之立法意旨，係考量多數父母仍親自負擔養育幼兒之責任，為同時保障父母之工作權益，使其得以同時兼顧工作與家庭之責任，爰加以訂定。另依育嬰留職停薪實施辦法第 7 條規定，受僱者於育嬰留職停薪期間不得與他人另訂勞動契約。查前開規定係為符合全力撫育幼小子女之立法原意，受僱者如於育嬰留職停薪期間，所免除原勞動契約約定應提供勞務之時段，從事非育嬰之事實，尚不符性別工作平等法育嬰留職停薪規定之目的。所詢育嬰留職停薪期間，勞工非全時獨立育嬰之情形，倘受僱者有親自育嬰之事實，且未與他人另訂勞動契約者，性別工作平等法尚無禁止受僱者得請他人協助育嬰之規定。
- 三、另查就業保險法第 11 條規定，育嬰留職停薪津貼之請領條件為，被保險人之就業保險年資合計滿 1 年以上，子女滿 3 歲前，依性別工作平等法之規定，辦理育嬰留職停薪。又依同法第 19 條之 2 及同法施行細則第 19 條之 2 規定，津貼於被保險人育嬰留職停薪期間，按月發給，每一子女合計最長發給 6 個月，不足一月部分，以 30 日為一月，按比例計算。所詢勞工曾請育嬰留職停薪津貼未滿 6 個月，可否再申請乙節，如勞工符合前開津貼請領條件，得向勞

保局提出申請，就業保險法尚無禁止勞工分次請領津貼之規定。

### 3. 行政院勞工委員會中華民國 102 年 10 月 1 日勞動 3 字第 1020131893 號函

#### 主旨：

所詢有關公立幼兒園契約進用教保員申請育嬰留職停薪期間之薪資及再聘僱人力支給薪給等疑義，復如說明，請查照。

#### 說明：

- 一、復貴部 102 年 8 月 21 日臺教授國字第 1020075111 號函。
- 二、查受僱者依性別工作平等法第 16 條第 1 項規定提出育嬰留職停薪之申請時，得依同條第 2 項規定，繼續參加原有之社會保險，原由雇主負擔之保險費，免予繳納；原由受僱者負擔之保險費，得遞延三年繳納。同法施行細則第 10 條規定，依本法第 16 條第 2 項規定繼續參加原有之社會保險者，其投保手續、投保金額、保險費繳納及保險給付等事項，依各該相關法令規定辦理。
- 三、復查行政院 91 年 8 月 5 日院授主忠四字第 091005461 號函示，受僱者屬軍、公、教人員（包括依法令約聘僱人員及技工、工友等）部分者，原雇主負擔之社會保險保險費，由各機關、學校年度預算人事費項下勻應。基上，所詢契約進用教保員若為公立幼兒園所僱用，則該員育嬰留職停薪期間繼續參加勞工保險應由雇主負擔之保險費，於支付該員報酬相關科目項下編列預算列支。
- 四、受僱者依法申請育嬰留職停薪期間，並未提供勞務，雇主尚無給付工資之義務，惟該受僱者得依就業保險法第 11 條規定向勞工保險局（以下簡稱勞保局）申請育嬰留職停薪津貼。另依勞工退休金條例第 20 條規定，勞工留職停薪，雇主應於發生事由之日起 7 日內以書面向勞保局申報停止提繳其退休金。勞工復職時，雇主應以書面向勞保局申報開始提繳退休金。至再聘僱人力倘有提供勞務之事

實，其依各法相關規定應給付之工資、勞工保險雇主負擔之保費、依法提繳之勞工退休金及積欠工資墊償基金，由雇主負擔。

五、另有關全民健康保險之投保疑義，請逕洽衛生福利部。

#### 4. 勞動部中華民國 104 年 4 月 27 日勞動條 4 字第

##### 1040130693 號令

核釋性別工作平等法（以下簡稱本法）第十六條規定。按育嬰留職停薪之規定，係考量多數父母需親自養育幼兒，為保障父母之工作權益，使其得以同時兼顧工作與照顧家庭而加以訂定。爰為鼓勵雇主建立友善家庭職場環境，使受僱者之工作得與生活平衡發展，雇主優於本法第十六條第一項規定，同意受僱者任職未滿六個月申請育嬰留職停薪者，該等人員育嬰留職停薪期間社會保險及原由雇主負擔之保險費，適用本法第十六條第二項之規定，本解釋令自即日生效。

#### 5. 勞動部中華民國 105 年 11 月 8 日勞動條 4 字第

##### 1050132607 號令

核釋性別工作平等法（以下簡稱本法）第十六條規定。為鼓勵雇主建立友善家庭職場環境，使受僱者之工作得與生活平衡發展，雇主優於本法第十六條第一項後段規定，同意受僱者同時撫育子女二人以上，其育嬰留職停薪期間不予合併計算者，該等人員育嬰留職停薪期間社會保險及原由雇主負擔之保險費，適用本法第十六條第二項之規定。上開育嬰留職停薪期間仍應符合「於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪，期間至該子女滿三歲止，但不得逾二年」之規定。

#### 6. 勞動部中華民國 107 年 7 月 27 日勞動條 4 字第

##### 1070131072 號書函

#### 主旨：

貴部函詢公務人員為養育 3 足歲以下子女，將該名子女送托兒所托育，得否申請育嬰留職停薪疑義一案，復請查照。



**說明：**

- 一、復貴部 107 年 5 月 21 日部銓四字第 1074496151 號書函。
- 二、查性別工作平等法第 16 條育嬰留職停薪規定之立法意旨，係考量多數父母仍親自負擔養育幼兒之責任，為同時保障父母之工作權益，使其得以同時兼顧工作與家庭之責任，爰加以制定。另依育嬰留職停薪實施辦法第 7 條規定，受僱者於育嬰留職停薪期間，不得與他人另訂勞動契約。
- 三、次查前開規定係為符合全力撫育幼小子女之立法原意，受僱者如於育嬰留職停薪期間，所免除原勞動契約約定應提供勞務之時段，從事非育嬰之事實，尚不符性別工作平等法育嬰留職停薪規定之目的。復查性別工作平等法並無禁止受僱者得請他人協助育嬰之規定，爰受僱者如於原應提供勞務之時段，有親自育嬰之事實，且未與他人另訂勞動契約者，尚難謂違反性別工作平等法育嬰留職停薪規定之目的。

## 7. 勞動部中華民國 111 年 3 月 4 日勞動條 4 字第 1110140165 號函

**主旨：**

有關性別工作平等法第 16 條第 3 項規定「先行共同生活」之證明文件疑義一案，請查照。

**說明：**

- 一、查性別工作平等法第 16 條第 3 項規定：「依家事事件法、兒童及少年福利與權益保障法相關規定與收養兒童先行共同生活之受僱者，其共同生活期間得依第一項規定申請育嬰留職停薪。」。另，本部前於 106 年 10 月 24 日以勞動條 4 字第 1060131984 號函釋略以，有關受僱者向法院聲請收養認可，其「先行共同生活」，如因收出養媒合、近親或繼親收養，已與收養人共同生活者，法院亦可能未再特別准其先行共同生活；爰該等案件如出具法院之公函文書（如家事法庭通知）或村、里長之證明，依個案事實



足堪認定受僱者與被收養人已共同生活，亦屬可行。

二、考量收養兒童「先行共同生活」之規定及實務有不同之態樣，受僱者提出下列文件之一，亦得認屬旨揭「先行共同生活」之證明文件：

- (一) 合法收出養媒合服務單位出具之證明文件（如試養契約書）。
- (二) 向法院提出家事聲請狀（聲請認可收養）之證明文件，並輔以其與被收養人同住一地址之證明（如戶口名簿）。

## 育嬰留職停薪復職問題

### 1. 行政院勞工委員會中華民國 102 年 4 月 26 日勞動 3 字第 1020130788 號函

#### 主旨：

所詢受僱者於育嬰留職停薪屆滿前分娩，雇主可否預告終止勞動契約相關疑義，復請查照。

#### 說明：

- 一、復貴府 101 年 12 月 4 日府勞資字第 1010179295 號函。
- 二、查性別工作平等法第 11 條規定，雇主對受僱者之退休、資遣、離職及解僱，不得因性別或性傾向而有差別待遇。工作規則、勞動契約或團體協約，不得規定或事先約定受僱者有結婚、懷孕、分娩或育兒之情事時，應行離職或留職停薪；亦不得以其為解僱之理由。違反前 2 項規定者，其規定或約定無效；勞動契約之終止不生效力。同法第 17 條第 1 項規定，受僱者於育嬰留職停薪期滿後，申請復職時，除有該條所列情形之一，並經主管機關同意者外，雇主不得拒絕。同條第 2 項規定，雇主因前項各款原因未能使受僱者復職時，應於 30 日前通知之，並應依法定標準發給資遣費或退休金。
- 三、本案勞工於育嬰留職停薪期間分娩，並於育嬰留職停薪期

滿前申請復職，惟即遭雇主以業務緊縮為由資遣，貴府應本權責查明是否符合性別工作平等法第 17 條第 1 項各款所定要件。另雇主於資遣該名勞工時，如知悉其分娩未久，貴府應再審視是否違反同法第 11 條規定，本權責核處。

## 2. 行政院勞工委員會中華民國 102 年 6 月 26 日勞動 3 字第 1020131114 號函

### 主旨：

有關受僱者育嬰留職停薪期滿復職時，經雇主發現其於育嬰留職停薪前之工作有疏失而取消兼任主管職務與主管加給是否適法疑義，復請查照。

### 說明：

- 一、復貴所 102 年 4 月 19 日〈102〉〈4〉然法 2 字第 1165 號函。
- 二、查性別工作平等法第 17 條規定，受僱者於育嬰留職停薪期滿後，申請復職時，除有該條所列情形之一，並經主管機關同意者外，雇主不得拒絕。次查本會 95 年 8 月 3 日勞動 3 字第 0950035573 號函釋略以：「...受僱者於育嬰留職停薪期滿復職時，應以回復『原有工作』為原則...」，雇主亦不得恣意降低或變更其原有勞動條件。倘雇主如確有調動受僱者工作必要，仍應徵得受僱者同意，並依內政部主管勞工行政事務時期 74 年 9 月 5 日（74）台內勞字第 328433 號函釋之「調動五原則」（如附件）辦理。
- 三、來函所敘受僱者倘屬勞動基準法之適用對象，依據勞動基準法第 70 條及勞動基準法施行細則第 7 條規定，有關勞工應遵守之紀律及獎懲有關事項，應明定於工作規則或勞動契約，且雇主對勞工之處罰，如記過、降級...等方式，必須事先明示且公告，使勞工了解其權利義務事項。雇主懲戒勞工之事由及手段應遵循權利濫用禁止原則及合理性，若有權利濫用之情事應屬無效。

### 3. 行政院勞工委員會中華民國 102 年 8 月 7 日勞動 3 字第 1020131659 號函

#### 主旨：

有關事業單位因企業併購而解散，未依性別工作平等法第 17 條規定先經主管機關同意即逕自資遣育嬰留職停薪員工是否適法疑義，復如說明，請查照。

#### 說明：

- 一、復貴府 102 年 3 月 26 日府勞動字第 1020080177 號函。
- 二、查行政罰法第 15 條規定略以，私法人之董事或其他有代表權之人，因執行其職務或為私法人之利益為行為，致使私法人違反行政法上義務應受處罰者，該行為人如有故意或重大過失時，除法律或自治條例另有規定外，應並受同一規定罰鍰之處罰。
- 三、事業單位縱因企業併購而解散，符合性別工作平等法第 17 條第 1 項各款情事之一，惟如未經主管機關同意前即逕自資遣育嬰留職停薪員工，仍應認已違反性別工作平等法第 21 條第 1 項之規定。又該事業單位雖因企業併購而解散致法人格消滅，惟對於該事業單位之董事或其他有代表權之人，仍得依行政罰法第 15 條規定予以處罰。

### 4. 行政院勞工委員會中華民國 102 年 8 月 8 日勞動 3 字第 1020131658 號函

#### 主旨：

所詢性別工作平等法第 17 條規定相關疑義乙案，復如說明，請查照。

#### 說明：

- 一、復貴局 102 年 5 月 30 日北市勞就字第 10230346600 號函。
- 二、查性別工作平等法第 17 條規定略以：「前條受僱者於育嬰留職停薪期滿後，申請復職時，除有下列情形之一，並『經主管機關同意』者外，雇主不得拒絕...雇主因前項各

款原因未能使受僱者復職時，應於 30 日前通知之，...。」前開所稱「30 日前通知」規定，為「預告」性質，雇主倘未依法於 30 日前通知者，於適用勞動基準法之事業單位，仍應依法發給預告期間工資，前經本會 98 年 2 月 11 日勞動 3 字第 0980130099 號函釋在案。

- 三、來函所述雇主倘符合性別工作平等法第 17 條第 1 項所定各款情形未能使受僱者復職時，仍應經主管機關同意後，始得進行預告，縱雇主與受僱者雙方合意終止勞動契約時亦同。如未事先經主管機關同意，仍屬違法，應依法裁處。
- 四、另雇主縱符合性別工作平等法第 17 條第 1 項所定各款情形拒絕受僱者復職，並經主管機關同意，惟尚未依同條第 2 項所定於終止契約日之 30 日前知受僱者，亦屬違法，主管機關仍應依法裁處。

## 哺（集）乳時間問題

### 1. 行政院勞工委員會中華民國 100 年 3 月 17 日勞動 3 字第 1000006474 號函

#### 主旨：

函詢性別工作平等法規定之哺乳時間疑義乙案，復請查照。

#### 說明：

- 一、復貴處 100 年 3 月 3 日教研人字第 1000001162 號函。
- 二、查性別工作平等法第 18 條規定之哺乳時間，係就受僱者如欲親自哺乳未滿 1 歲之子女時，除規定之休息時間外，雇主應每日另給哺乳時間二次。
- 三、哺乳時間旨在使受僱者得以兼顧工作與育兒，故受僱者應依其親自哺乳需要提出申請，非以延後上班或提前下班為目的。惟依同法第 2 條規定，雇主與受僱者之約定優於本法者，從其約定。

## 2. 行政院勞工委員會中華民國 101 年 7 月 25 日勞動 3 字第 1010132017 號函

### 主旨：

有關性別工作平等法第 18 條規定之哺乳時間疑義一案，復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、復貴府 101 年 3 月 2 日中市勞動字第 1010007416 號函。
- 二、查性別工作平等法第 18 條規定，子女未滿 1 歲須受僱者親自哺乳者，除規定之休息時間外，雇主應每日另給哺乳時間二次，每次以 30 分鐘為度。前項哺乳時間，視為工作時間。前開規定所稱之「每日」係以曆日計。
- 三、有關性別工作平等法第 18 條之哺乳時間旨在使受僱者得以兼顧工作與育兒，如受僱者確有親自哺乳之需要而提出申請，雇主應依法給予。至受僱者工作日有部分時間請假之情事時，哺乳時間如何給予乙節，仍應視個別受僱者依其親自哺乳之實際需要而定。
- 四、復查性別工作平等法第 21 條規定，受僱者依第 18 條之規定為請求時，雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。雇主如有違反前開規定者，依同法第 38 條規定，處新臺幣 1 萬元以上 10 萬元以下罰鍰。

## 3. 行政院勞工委員會中華民國 102 年 12 月 17 日勞動 3 字第 1020086638 號函

### 主旨：

有關所詢公務人員哺乳時間如何認定及工作是否應由職務代理人協助等相關疑義，復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、依據行政院人事行政總處 102 年 11 月 29 日總處培字第 10200560562 號函轉來台端電子郵件辦理。
- 二、查性別工作平等法第 2 條第 2 項規定：「本法於公務人員，

教育人員及軍職人員，亦適用之。但第 33 條、第 34 條及第 38 條之規定，不在此限。」上開所稱公務人員，係以「公務人員保障法」適用對象為範圍，其有關性別工作平等法事件之申訴，救濟及處理程序，依該管人事法令規定辦理。

三、復查性別工作平等法第 18 條規定：「子女未滿 1 歲須受僱者親自哺乳者，除規定之休息時間外，雇主應每日另給哺乳時間 2 次，每次以 30 分鐘為度。前項哺乳時間，視為工作時間。」上開規定旨在使受僱者得以兼顧工作與育兒，如受僱者確有親自哺乳之需要而提出申請，雇主應依法給予。至哺乳時間如何給予乙節，仍應視個別受僱者依其親自哺乳之實際需要而定。另所詢受僱者哺乳期間其工作是否應由職務代理人幫忙乙節，該法並無規定。

四、台端如有申訴、救濟及處理程序相關疑義，可向行政院人事行政總處（電話：02-23979298）洽詢，較為便捷。

#### 4. 勞動部中華民國 103 年 10 月 3 日勞動條 4 字第 1030132064 號函

##### 主旨：

有關多胞胎之哺乳時間計算疑義乙案，請查照。

##### 說明：

- 一、查勞動基準法第 52 條規定，子女未滿一歲須女工親自哺乳者，於第 35 條規定之休息時間外，雇主應每日另給哺乳時間二次，每次以 30 分鐘為度。前項哺乳時間，視為工作時間。復查性別工作平等法第 18 條規定之哺乳時間，係就受僱者如欲親自哺乳未滿 1 歲之子女時，除規定之休息時間外，雇主應每日另給哺乳時間二次，每次以 30 分鐘為度。前項哺乳時間，視為工作時間。
- 二、受僱者為撫育多胞胎未滿一歲之子女需親自哺乳者，勞雇雙方可在總時數不超過 1 小時時間內，視泌乳情形及受哺乳子女需求，協商調配增加哺乳次數；或可依其親自哺乳子女數增加哺乳時間，增加之哺乳時間是否視為工作時間

由勞雇雙方協商議定之。

## 5. 勞動部中華民國 105 年 5 月 27 日勞動條 4 字第 1050130987 號函

### 主旨：

有關修正《性別工作平等法》第 18 條哺（集）乳時間相關規定乙案，請查照。

### 說明：

- 一、查《性別工作平等法》部分條文修正案業經本（105）年 5 月 18 日華總一義字第 10500042821 號總統令公布（如附件），並於 105 年 5 月 20 日生效。
- 二、本次有關哺（集）乳時間之修正重點如下：
  - （一）放寬受僱者哺（集）乳期間至子女未滿 2 歲，除規定之休息時間外，雇主應每日另給哺（集）乳時間 60 分鐘。
  - （二）因受僱者每人每次哺（集）乳所需時間不同，爰刪除哺（集）乳次數限制，受僱者可依個人需求，於每日 60 分鐘內「不限次數」加以運用哺（集）乳時間。
  - （三）考量延長工作時間亦有哺（集）乳需求，增訂受僱者於每日正常工作時間以外延長工作時間達 1 小時以上者，雇主應另給予哺（集）乳時間 30 分鐘。
- 三、旨揭規定修正後，雖與現行《勞動基準法》第 52 條規定有所差異，惟適用《勞動基準法》之事業單位依中央法規標準法第 16 條規定，應依修正後之性別工作平等法第 18 條規定辦理。

## 6. 勞動部中華民國 112 年 1 月 19 日勞動條 4 字第 1120147501 號令

受僱者子女未滿二歲須親自哺（集）乳者，雇主依性別工作平等法第十八條第一項及第二項規定，除規定之休息時間外，於每日工作時間八小時以內者，應另給哺（集）乳時間

六十分鐘；於每日工作時間八小時以外之工作時間達一小時以上者，應給予哺（集）乳時間三十分鐘。前開每日，包括出勤之工作日、休息日及休假日。本解釋令自即日生效。

## 家庭照顧假問題

### 1. 行政院勞工委員會中華民國 101 年 2 月 22 日勞動 3 字第 1010053629 號函

#### 主旨：

所詢性別工作平等法第 20 條規定之家庭照顧假適用範圍疑義案，復如說明，請查照。

#### 說明：

- 一、復貴局 101 年 2 月 4 日北勞資字第 1011166291 號函。
- 二、查性別工作平等法第 20 條第 1 項規定：「受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假；其請假日數併入事假計算，全年以 7 日為限。」上開規定旨為使受僱者得同時兼顧家庭照顧責任與職場工作，故該規定所稱「家庭成員」、「嚴重之疾病」及「其他重大事故」之定義，為免限縮立法意旨，不另加以定義。來函所詢若係受僱者因其子女感染傳染性流感需在家隔離，致其須親自照顧，得依上開規定請假。
- 三、另依性別工作平等法施行細則第 13 條規定略以，受僱者依本法第 20 條規定為請求者，必要時雇主得要求其提出相關證明文件，併此敘明。

### 2. 行政院勞工委員會中華民國 101 年 8 月 6 日勞動 3 字第 1010020510 號函



**主旨：**

有關所詢受僱者申請家庭照顧假，公司得否減發產銷盈餘獎金疑義乙案，復如說明，請查照。

**說明：**

- 一、復貴局 101 年 7 月 3 日中市勞動字第 1010026707 號函。
- 二、查勞動基準法第 2 條第 3 款規定：「工資：謂勞工因工作而獲得之報酬；包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付之獎金、津貼及其他任何名義之經常性給與均屬之。」依該條款就工資之定義觀之，於認定何項給付內容屬於工資，係以是否具有「勞務之對價」及「是否為勞工因工作而獲得之報酬」之性質而定，至於其給付名稱如何，在非所問。倘雇主為改善勞工之生活而給付之非經常性之給與；或縱為經常性給付，惟其給付係為雇主單方之目的，具有勉勵、恩惠性質之給與，仍非屬勞工工作之對價，允不認屬工資。又，事業單位發給勞工之各項給與是否屬勞動基準法之工資，地方勞工行政主管機關可就各該給與發放之目的、性質，得自為裁量判斷並為行政處分之範圍，自為核處。
- 三、另依性別工作平等法第 20 條第 2 項規定，家庭照顧假薪資之計算，依各該事假規定辦理。受僱者如為勞動基準法之適用對象，依勞工請假規則第 7 條規定，事假期間不給工資。
- 四、又依性別工作平等法第 21 條第 2 項規定，受僱者提出家庭照顧假之請求時，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。此項規定旨在保障勞工於行使法定請求時，其原有權益不因而受減損。案內所詢有關事業單位發放之產銷盈餘獎金，如非屬工資，雇主尚不得因勞工請求家庭照顧假據以減少。

### 3. 行政院勞工委員會中華民國 102 年 4 月 1 日勞動 3 字第 1020008639 號函

#### 主旨：

有關性別工作平等法第 20 條規定之家庭照顧假疑義，復請查照。

#### 說明：

- 一、復貴公司 102 年 3 月 21 日山字第 1020321001 號函。
- 二、查性別工作平等法第 20 條第 1 項規定，受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故「須親自照顧」時，得請家庭照顧假；其請假日數併入事假計算，全年以 7 日為限。上開規定旨在使受僱者得兼顧家庭照顧責任與職場工作，故該規定所稱「嚴重之疾病」及「其他重大事故」，為免限縮立法意旨，該法未另予定義。至於勞工請假事由是否符合性別工作平等法第 20 條之規定，應就個案事實認定；貴公司如有認定上之疑義或生爭議，可洽當地勞工行政主管機關協處。

### 4. 行政院勞工委員會中華民國 104 年 11 月 26 日勞動 4 字第 1040132317 號函

#### 主旨：

有關性別工作平等法第 20 條規定，家庭照顧假之「家庭成員」定義，請查照。

#### 說明：

- 一、依據行政院性別平等處 104 年 9 月 17 日院臺性平字第 1040145952 號函辦理。
- 二、查性別工作平等法第 20 條規定：「受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假；其請假日數併入事假計算，全年以七日為限。家庭照顧假薪資之計算，依各該事假規定辦理。」究其立法意旨係為使受僱者得同時兼顧家庭照顧責任與職場工作。

- 三、另查民法第 1123 條規定：「家置家長。同家之人，除家長外，均為家屬。雖非親屬，而以永久共同生活為目的同居一家者，視為家屬。」爰有關前開規定所稱之「家庭成員」，為免過度限縮立法意旨，其屬民法第 1123 條規定之家屬或視為家屬者，亦屬之。
- 四、又本法施行細則第 13 條規定略以，雇主對受僱者申請家庭照顧假，必要時得請其提供相關證明文件。至證明文件之形式，法無明文，足茲證明受僱者有須親自照顧家屬之事實已足。

#### 5. 勞動部中華民國 105 年 8 月 5 日勞動條 4 字第 1050131071 號函

##### 主旨：

關於同性伴侶得否適用性別工作平等法第 20 條家庭照顧假規定疑義乙案，請查照。

##### 說明：

- 一、依據行政院性別平等處 105 年 5 月 19 日院臺性平字第 1050163817 號函辦理。
- 二、查性別工作平等法第 20 條規定：「受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假；其請假日數併入事假計算，全年以七日為限。家庭照顧假薪資之計算，依各該事假規定辦理。」究其立法意旨係為使受僱者得以兼顧家庭照顧責任與職場工作。
- 三、復查本部 104 年 11 月 26 日勞動條 4 字第 1040132317 號函（附件 1）釋略以：「前開規定所稱之『家庭成員』，為免過度限縮立法意旨，其屬民法第 1123 條規定之家屬或視為家屬者，亦屬之。又性別工作平等法施行細則第 13 條規定略以，雇主對受僱者申請家庭照顧假，必要時得請受僱者提供相關證明文件。至證明文件之形式，法無明文，足茲證明受僱者有須親自照顧家屬之事實，即為已足。」。

四、又依法務部 105 年 6 月 29 日法律字第 10503510300 號函（附件 2）釋略以：

- （一）民法第 1122 條規定：「稱家者，謂以永久共同生活為目的而同居之親屬團體。」第 1123 條規定：「家置家長。（第 1 項）同家之人，除家長外，均為家屬。（第 2 項）雖非親屬，而以永久共同生活為目的同居一家者，視為家屬。（第 3 項）」所謂家，民法上採實質要件主義，以永久共同生活之目的而共居一家為認定標準，構成員間是否具家長家屬關係，應取決於其有無共同生活之客觀事實，而非以是否登記同一戶籍為唯一認定標準。
- （二）所謂「以永久共同生活為目的而同居」，係指以永久同居之意思，持續的經營實質共同生活，而具有永久共居之事實而言；倘暫時異居，而仍有歸回以營實質共同生活意思者，亦屬之。
- （三）故依民法第 1122 條之規定，家之基本成員為親屬，須有親屬團體始為家，惟家成立後，家屬無須均為親屬，依民法第 1123 條第 3 項之規定，非親屬得因「入家」而取得家屬之身分，亦即雖非親屬但以永久共同生活為目的而同居一家者，視為家屬。
- （四）爰同性伴侶雖非親屬，尚得依民法第 1123 條第 3 項規定取得家屬之身分。又戶籍登記及戶政機關辦理之同性伴侶註記，雖與民法家長家屬之認定未必一致，仍得作為證明方法之一種，並由權責機關依職權審酌認定。

五、綜上所述，同性伴侶依民法第 1123 條第 3 項規定取得「家屬」之身分，自屬前開「家庭成員」之範疇。至是否具備永久共同居住之意思及客觀事實，不以登記同一戶籍為唯一認定標準。另證明文件之形式，法無明文，得資證明受僱者有須親自照顧其家屬之事實已足。

## 6. 勞動部中華民國 114 年 12 月 1 日勞動條 4 字第 1140148574 號令

核釋性別平等工作法第 20 條第 1 項規定：「受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假；其請假日數併入事假計算，全年以 7 日為限。」。考量家庭照顧假之事由多樣（例如：幼兒臨時生病等），且照顧所需之次數及時間不一，為利受僱者彈性運用，若確有親自照顧家庭成員之需求，得以「小時」為請假單位，雇主不得拒絕。

前開請假單位若以小時計，「7 日」之計算，得以每日 8 小時乘以 7，共計 56 小時計給之；受僱者擇定以「小時」為請假單位後，不得變更。

### 性別工作平等法其他問題

#### 1. 行政院勞工委員會中華民國 102 年 10 月 7 日勞動 3 字第 1020132102 號函

##### 主旨：

所詢性別工作平等法第 21 條第 2 項規定疑義乙案，復請查照。

##### 說明：

- 一、復貴局 102 年 9 月 16 日桃勞檢字第 1020060639 號函。
- 二、查性別工作平等法第 21 條第 2 項規定，受僱者依同法第 16 條規定為育嬰留職停薪之請求時，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。該規定旨在保障受僱者於行使法定請求時，其原有權益不因而受減損。復查育嬰留職停薪實施辦法第 4 條規定，育嬰留職停薪期間，除勞雇雙方另有約定外，不計入工作年資計算。
- 三、受僱者於育嬰留職停薪期間因無出勤義務，故事業單位若依其規定辦理相關考勤事宜及按受僱者出勤狀況於次一年起給予特別休假、旅遊補助金自無不可，惟受僱者申請育嬰留職停薪係其法定權益，尚不得為其他不利之待遇，以

落實性別工作平等法之立法精神。

- 四、有關本案國立中央大學是否違反上開規定，仍請本權責召開性別工作平等會依法審議，就個案事實認定。
- 五、至所詢有關公務人員申請育嬰留職停薪疑有遭到不利對待乙節，本會已函請銓敘部及行政院人事行政總處表示意見。

## 2. 勞動部中華民國 103 年 6 月 4 日勞動條 4 字第 1030130979-1 號函

### 主旨：

有關申請育嬰留職停薪期間能否參加考績疑義，請查照。

### 說明：

- 一、查性別工作平等法第 21 條第 2 項規定，受僱者為育嬰留職停薪之請求時，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或其他不利之處分。該規定旨在保障受僱者於行使法定請求時，其原有權益不因而減損。
- 二、有關事業單位給予勞工考績（核）時之處理方式及標準等事宜，勞動法規並無明文規範，可由勞雇雙方於勞動契約中約定或於工作規則中訂定，報請當地勞工行政主管機關核備後，並公開揭示之。
- 三、基於「勞務提供程度之差異」，於工作規則或勞動契約中訂定或約定是否給予考績以及考核之標準及方式，尚非不可，惟不得以「是否申請育嬰留職停薪之事實」為判斷依據，並應就受僱者於服務年度內提供勞務之部分進行考核。至雇主未予全年未出勤之育嬰留職停薪者是年考績，尚難認屬不利之處分。

### 3. 勞動部中華民國 103 年 6 月 12 日勞動條 4 字第 1030014945 號函

#### 主旨：

所詢有關受僱者育嬰留職停薪期間之年終獎金發給疑義乙案，復請查照。

#### 說明：

- 一、復貴府 103 年 5 月 28 日高市府勞條字第 10332745900 號函。
- 二、受僱者依性別工作平等法第 16 條規定提出育嬰留職停薪之申請時，依同法第 21 條第 2 項規定，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。此項規定旨在保障受僱者於行使法定請求時，其原有權益不因受減損。復查育嬰留職停薪實施辦法第 4 條規定，育嬰留職停薪期間，除勞雇雙方另有約定外，不計入工作年資計算。
- 三、另事業單位依民俗發給之年終獎金，屬事業單位之勞工福利事項，其發放要件、標準及方式等事宜，勞動基準法並無規定，可由勞雇雙方於勞動契約中約定或雇主於工作規則中訂定，報請當地勞工行政主管機關【縣、市政府勞工局（處）或社會局（處）】核備後並公開揭示之，惟不得對申請育嬰留職停薪之受僱者另為不利處分。
- 四、綜上，受僱者於育嬰留職停薪期間雖無出勤義務，惟事業單位仍可按受僱者出勤狀況依比例發給年終獎金，以落實性別工作平等法之立法精神。有關本案事業單位是否違反性別工作平等法第 21 條規定，仍請貴府本權責召開性別工作平等會依法審議，就個案事實認定。

#### 4. 勞動部中華民國 104 年 12 月 11 日勞動條 4 字第 1040132583 號函

##### 主旨：

有關事業單位於工作規則或獎金核發作業相關規範中訂定「三節獎金（即春節、端午節及中秋節）以核發時在職，並有實際從事工作，提供勞務者為限」是否牴觸性別工作平等法第 21 條規定疑義。

##### 說明：

- 一、依臺北市政府勞動局 104 年 11 月 2 日北市勞就字第 10440958000 號函辦理。
- 二、查性別工作平等法第 21 條第 2 項規定，受僱者為育嬰留職停薪之請求時，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。該規定旨在保障勞工於行使法定請求時，其原有權益不因而受減損。
- 三、復查事業單位倘依民俗發給勞工之年節獎金，屬事業單位之勞工福利事項，有關其發放之要件、標準及方式等事宜，勞動基準法並無規定，可由勞雇雙方於勞動契約中約定或雇主於工作規則中訂定，報請當地勞工行政主管機關（縣、市政府勞工或社會局（處））核備後並公開揭示之，惟不得以「申請育嬰留職停薪與否」為是否發放之依據，亦不得對申請育嬰留職停薪之受僱者另為不利之處分，以落實性別工作平等法之立法精神。
- 四、旨揭三節獎金如因民俗節慶於特定期日發給，以「在職與否」做為核發獎金之依據，尚無違反性別工作平等法第 21 條規定「其他不利之處分」之虞。至各該事業單位之三節獎金是否屬節金性質，仍應依個案事實認定。

#### 5. 勞動部 107 年 7 月 19 日勞動條 4 字第 1070065894 號函

##### 主旨：

所詢性別工作平等法第 19 條調整工作時間相關疑義乙案，復如說明，請查照。



**說明：**

- 一、復貴局 107 年 7 月 11 日中環字第 1070017081 號函。
- 二、查性別工作平等法第 19 條規定略以，受僱於僱用 30 人以上雇主之受僱者，為撫育未滿 3 歲子女，得向雇主請求為下列二款事項之一：...二、調整工作時間。同法第 21 條規定，受僱者依調整工作時間規定為請求時，雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。
- 三、復查勞動基準法施行細則第 7 條規定略以，勞雇雙方應就工作開始與終止之時間、休息時間、休假、例假、休息日、請假及輪班制之換班有關事項於勞動契約中加以約定。
- 四、爰上，案內受僱於輪班制工作之事業單位勞工，如擬依性別工作平等法第 19 條規定「調整工作時間」，在不影響業務之正常運作下，應於勞雇雙方勞動契約所約定之原有勞動條件及工作時間範圍予以調整。
- 五、基上，貴轄事業單位所詢調整工作時間疑義，仍應依上開說明本權責個案認定核處。

## 6. 勞動部中華民國 109 年 4 月 8 日勞動條 4 字第 1090130311 號函

**主旨：**

有關雇主一行為涉及多項就業歧視（如容貌、性別及中高齡歧視等），涉有違反就業服務法、性別工作平等法或中高齡者及高齡者就業促進法之就業歧視禁止規定者，請依說明二之原則處理，請查照。

**說明：**

- 一、查就業服務法第 5 條第 1 項規定種族、性別、性傾向、年齡、身心障礙等 18 項就業歧視禁止項目，性別工作平等法第 7 條至第 11 條定有性別、性傾向就業歧視禁止規定，中高齡者及高齡者就業促進法第二章規定禁止年齡歧視，雇主違反前開各項法定就業歧視禁止規定者，皆處新臺幣

30 萬元以上 150 萬元以下罰鍰，另應公布其姓名或名稱、負責人姓名，並限期令其改善；屆期末改善者，應按次處罰。

## 二、承上，有關雇主違反就業歧視禁止規定之處理原則如下：

### （一）混合類型就業歧視：

1. 查現行就業服務法之就業歧視禁止規定已可涵蓋性別工作平等法、中高齡者及高齡者就業促進法就業歧視禁止事項，且其罰則規定皆相同，又雇主、受僱者或求職者不服地方主管機關所為處分，皆得逕提訴願，其中，性別工作平等法雖併定有得申請審議之規定，惟僅得處理性別、性傾向歧視事項。
2. 衡酌就業歧視事項及救濟途徑涵蓋範圍，有關雇主一行為涉及多項就業歧視（如容貌、性別及中高齡歧視等），涉同時違反就業服務法、性別工作平等法或中高齡者及高齡者就業促進法之就業歧視禁止規定時，應依就業服務法論處，嗣後如有不服處分者，救濟途徑為提起訴願，以周全保障民眾行政救濟權益。
3. 又是類案件既經認定同時該當數法規之違法構成要件，其有關性別工作平等法、中高齡者及高齡者就業促進法中有關舉證責任倒置等對受僱者較有利之規定，處分機關於職權調查及事實認定時，自可一併參酌引用，並於處分書載明所涉法規、事實行為、處分適用法規等事實及理由，以為周妥。

### （二）單一類型就業歧視：

按中央法規標準法第 16 條規定略以，法規對其他法規所規定之同一事項而為特別之規定者，應優先適用之。爰就雇主一行為僅涉單一就業歧視（例如僅涉性別歧視或僅涉中高齡歧視）者，衡酌性別工作平等法所定性別、性傾向歧視禁止，以及中高齡者

及高齡者就業促進法所定年齡歧視禁止，為就業服務法所定就業歧視禁止之特別規定，依特別法優先適用原則，應回歸各該特別規定處理。

## 7. 勞動部中華民國 113 年 8 月 19 日勞動條 4 字第 1130148119 號函

### 主旨：

所詢受僱者依性別平等工作法第 19 條規定減少工作時間後又再從事工作，雇主應否計給延長工時工資疑義，復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、復貴局 113 年 5 月 6 日高市勞條字第 11333395600 號函。
- 二、查性別平等工作法第 19 條規定：「受僱於僱用 30 人以上雇主之受僱者，為撫育未滿 3 歲子女，得向雇主請求為下列二款事項之一：一、每天減少工作時間 1 小時；減少之工作時間，不得請求報酬。二、調整工作時間。受僱於僱用未滿 30 人雇主之受僱者，經與雇主協商，雙方合意後，得依前項規定辦理。」。另勞動基準法施行細則第 20 條之 1 定有延長工時定義，爰勞工倘依上開規定申請每天減少工作時間 1 小時，其工作時間如有符合勞動基準法施行細則第 20 條之 1 規定之部分，始計入延長工作時間。本案仍請依個案事實本權責核處。

# 就業服務法相關解釋

## 種族歧視問題

1. 行政院勞工委員會中華民國 96 年 8 月 15 日勞職業字第 0960073997 號函

### 主旨：

有關就業服務法第 5 條第 1 項「種族歧視」之定義，復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、復臺北市府 96 年 7 月 23 日府授勞二字第 09636095600 號函。
- 二、「就業歧視」之防制著重於人類與生俱來，無法改變的特質在職場受到不公平待遇保護，「種族」歧視即屬之。
- 三、查本會 88 年 6 月 11 日臺 88 勞職業字第 025548 號係為解釋「就業服務法第 5 條種族歧視」之定義函；另 93 年 11 月 11 日勞職業字第 093020704733 號係屬行政命令，乃就就業服務法第 5 條第 1 項所規定雇主對「求職人或所僱用員工」，不得予以歧視做規範，上開令釋已將「（1）依法取得許可在我國境內工作之外國人。（2）與中華民國境內設有戶籍之國民結婚，且獲准居留，依法在我國境內工作之外國人。（3）依法許可在臺灣就業服務法相關解釋地區依親居留，並取得許可在臺灣地區工作之大陸地區人民。（4）依法許可在臺灣地區長期居留，居留期間在臺灣地區工作之大陸地區人民。（5）依法許可在臺灣地區工作之取得華僑身分之香港、澳門居民及其符合中華民國國籍取得要件之配偶及子女。（6）依法取得許可在臺灣地區工作之香港、澳門居民。」等對象納入防制就業歧視保護；又基於後令釋優於前令釋之原則，凡上開人員提出之就業歧視評議申請案依就業服務法第 6 條規定，應由主管機關受理審認。

四、本會 88 年 6 月 11 日臺 88 勞職業字第 025548 號函即日起停止適用。

## 2. 行政院勞工委員會中華民國 96 年 9 月 11 日勞職業字第 0960075365 號函

### 主旨：

有關 96 年度補助地方政府僱用原住民就業服務人員及依政府採購法得標廠商未足額僱用原住民而求才公告登載限定僱用原住民是否屬就業歧視乙案復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、復貴會 96 年 8 月 10 日原民衛字第 0960037754 號函。
- 二、就業服務法（以下簡稱本法）第 5 條第 1 項規定「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用人員，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身分為由，予以歧視；法律有明文規定者，從其規定。」
- 三、按原住民族工作權保障法第 6 條規定：「各級主管機關、公共職業訓練機構、公立就業機構及本法涉及之目的事業主管機關，應指派人員辦理原住民工作權益相關事宜。前項人員，應優先進用原住民。」，因條文內容僅明定優先進用，未有明文規定應限定僱用原住民之依據，核與本法第 5 條第 1 項後段規定不符。
- 四、次按原住民族工作權保障法第 4 條第 1 項及第 5 條第 1 項規定：「各級政府機關、公立學校及公營事業機構除位於澎湖、金門、連江縣外，其僱用下列人員之總額，每滿一百人應有原住民一人：一、約僱人員。二、駐衛警察。三、技工、駕駛、工友、清潔工。四、收費管理員。五、其他不須具公務人員任用資格之非技術性工級職務」「原住民地區之各級政府機關、公立學校及公立事業機構，其僱用下列人員之總額，應有三分之一以上為原住民：一、

約僱人員。二、駐衛警察。三、技工、駕駛、工友、清潔工。四、收費管理員。五、其他不須具公務人員任用資格之非技術性工級職務。」，又依政府採購法第 98 條規定：「得標廠商其於國內員工總人數逾一百人者，應於履約期間僱用身心障礙者及原住民，人數不得低於總人數百分之二，僱用不足者，除應繳納代金、並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。」此為法律明文規定應進用一定比例之原住民，故若依法定比例限定並進用原住民者，尚與本法第 5 條第 1 項後段規定相符。

### 3. 行政院勞工委員會中華民國 96 年 10 月 24 日勞職業字第 0960078458 號函

#### 主旨：

有關就業服務法（以下簡稱本法）第 5 條第 1 項「種族歧視」之定義釋疑案，復如說明，請查照。

#### 說明：

- 一、復臺中縣政府 96 年 9 月 28 日府勞福字第 0960270980 號函。
- 二、依本法第 48 條規定略以，雇主聘僱外國人工作，應檢具有關文件，向中央主管機關申請許可。但與在中華民國境內設有戶籍之國民結婚，且獲准居留者，不須申請許可，亦即外國人經許可或獲准居留之外籍配偶不須許可在我國工作者，其工作權益依法應受到保障，且其受保障之範圍與程度，除法律另有規定者外，不應與本國人有別，以符合 1948 年「世界人權宣言」、1965 年「消除一切形式種族歧視國際公約」及 WTO 國民待遇原則。
- 三、至於大陸地區配偶部分，依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 17 條、第 17 條之 1 規定略以，大陸地區人民經許可在臺灣地區依親居留者，得向主管機關申請許可受僱在臺灣地區工作；又大陸地區人民經許可在臺長期居留者，居留期間得在臺灣地區工作。故大陸地區配偶如依法取得許可或獲准在臺長期居留者，均得在臺灣地區工作，其工

作權益依法應受到保障，且其受保障之範圍與程度，應與前開之外國人或外籍配偶相同。

- 四、外籍或大陸人士與我國國民結婚，為紓緩其家庭生活壓力，維持其家庭經濟穩定及生活安定，保障外籍配偶或大陸地區配偶之工作權益，為預防社會問題發生的重要方法。為此，本會已實施「外籍與大陸地區配偶就業協助方案」，期能藉提供就業服務與相關職業訓練措施，培養其就業技能，以協助其順利就業。政府既然已有更前瞻的政策以協助外籍配偶或大陸地區配偶就業之規劃，則外籍配偶、大陸地區配偶與外國人如依法獲准在我國工作，應有本法第 5 條第 1 項規定適用。此外，為求周延，依「香港澳門關係條例」規定，依法許可或取得許可在臺灣地區工作之香港、澳門華僑或居民，亦有本法 5 條第 1 項規定之適用。
- 五、綜上，本法為促進國民就業，增進社會及經濟發展，除定有專章保護就業權益外，亦制定本國境內從事工作外國人之聘僱與管理章節條款，為平等對待境內從事工作之外國人。爰將本法第 5 條適用之範圍擴及於在本國工作之外國人等包括：（（1）依法取得許可在我國境內工作之外國人。（2）與中華民國境內設有戶籍之國民結婚，且獲准居留，依法在我國境內工作之外國人。（3）依法許可在臺灣地區依親居留，並取得許可在臺灣地區工作之大陸地區人民。（4）依法許可在臺灣地區長期居留，居留期間在臺灣地區工作之大陸地區人民。（5）依法許可在臺灣地區工作之取得華僑身分之香港、澳門居民及其符合中華民國國籍取得要件之配偶及子女。（6）依法取得許可在臺灣地區工作之香港、澳門居民。）以貫徹本法規範之意旨。

#### 4. 勞動部中華民國 113 年 6 月 28 日勞動條 4 字第 1130065495 號函

##### 主旨：

所詢優先錄取中高齡者、身心障礙者、原住民及二度就業婦女，或其他就業弱勢族群之就業歧視認定疑義，復請查照。

**說明：**

- 一、復貴府 113 年 6 月 21 日府勞條字第 1130172855 號函。
- 二、查就業服務法第 5 條第 1 項規定：「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。」。
- 三、又「就業歧視」係指當雇主以求職人或所僱用員工「與執行該項特定工作無關之特質」決定受僱與否或其勞動條件，且雇主在該項特質上之要求有不公平且不合理之情事，可認定為雇主對求職人或所僱用員工之歧視。但若係針對勞動市場特殊弱勢族群，意為鼓勵其就業之優惠性差別待遇，且非甄選之唯一條件，尚難構成就業歧視問題。
- 四、爰事業單位於招募廣告揭示「優先錄取」旨揭族群等用詞，仍請本權責綜合觀察雇主優惠意圖及招募廣告揭示之全部資格條件限制是否構成就業歧視。

**語言歧視問題**

行政院勞工委員會中華民國 99 年 6 月 10 日勞職業字第 0990511417 號函

**主旨：**

有關外國人家庭聘僱家庭幫傭於招募廣告限制「語言能力」條件，是否違反就業服務法第 5 條第 1 項之疑義，如說明，請查照。

**說明：**

- 一、按就業服務法（以下簡稱本法）第 5 條第 1 項之制定，係以保障國人就業機會平等，禁止雇主對求職人或所僱用員工以與從事特定工作無關之特質，來決定其受僱機會或勞動條件，而為直接或間接不利之對待，造成「就業歧視」。雇主對求職人或所僱用之員工有上述就業歧視行為，不論



其對象特定或不特定，有無提出申訴，若雇主刊登之求才廣告有就業歧視，造成求職人無法或不能前往應徵時，已影響其就業機會，雇主即構成違反本法第 5 條第 1 項規定之要件。惟若雇主證明非用法定限制之項目從事招募或為僱用條件（或無法用較不歧視之替代辦法達到目的），不能完成或難以完成之工作，屬例外。

- 二、另就業「語言」歧視係指：雇主不得因對某種語言的偏見或偏好，而對會使用或不會使用與工作所需無關之某種語言的求職人或受僱人，在就業上給予不公平的差別待遇。據歐僑商會代表反映意見，有關外國人家庭聘僱家庭幫傭於招募廣告限制「語言能力」條件乙事，事涉違反本法第 5 條第 1 項規定，依本法第 6 條規定由案發地之直轄市或縣（市）政府依據前項原則，視個案事實情況審認之。

## 黨派歧視問題

行政院勞工委員會中華民國 95 年 10 月 17 日勞職業字第 0950068004 號函

### 主旨：

有關函請釋疑就業服務法第 5 條有關「黨派」適用之意涵乙案，復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、復臺北市政府 95 年 9 月 28 日府授勞二字第 09535232900 號函。
- 二、依就業服務法第 5 條第 1 項之立法意旨，乃於保障國民就業權益、就業機會平等，不得因個人因素（種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、性別、婚姻、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身分）予以歧視而遭致差別待遇；查某黨中央黨部工作人員服務辦法第 8 條規定：「黨工應具備黨員身分，未入黨者，應於辦理入黨手續後予以正式任用。特殊情形經人評會同意無須入黨者，不在此限。」似已與就業服務法第 5 條第 1 項規定立法意旨及憲法精神

有相違之虞。

- 三、又原任職某黨中央黨部黨工黃君，因未繳黨費致遭該黨部依工作人員服務辦法第 8 條及勞動基準法第 12 條第 1 項第 4 款規定，未經預告終止契約爭議乙案，爰「黨派」乃政見相同而結合的團體，查上開規定並未明示「未繳黨費」即不具有黨員身分，亦不宜以黨費繳納與否即認定為非相同之政見分子，故本案目前仍應屬勞資爭議案件。
- 四、依就業服務法第 6 條第 4 項第 1 款及 75 條規定，就業歧視之認定與罰則，乃屬直轄市、縣（市）政府掌理事項。有關上開行為是否涉就業歧視乙節，請依個案具體情事認定之。

## 出生地歧視問題

### 1. 行政院勞工委員會中華民國 101 年 7 月 24 日勞職業字第 1010073004 號函

#### 主旨：

有關貴府勞工局函請釋明就業服務法第 5 條第 1 項規定之適用對象疑義乙案，復如說明，請查照。

#### 說明：

- 一、復貴府勞工局 101 年 7 月 16 日北市勞就字第 10130176300 號函。
- 二、有關函詢就業服務法第 1 條及第 5 條定有明文；同法所稱「國民」是否應指具中華民國國籍者？若是，前揭函釋（93 年 11 月 11 日以勞職業字第 0930204733 號令）稱 6 類人員未持有中華民國身分證，是否為同法所指「國民」？若非屬國民，是否有就業服務法第 5 條第 1 項就業歧視禁止規定之適用？以上疑義，說明如下：
  - （一）查工作「平等」，是國際勞動組織所彰顯勞動者基本人權；不論在已開發國家或開發中國家，各態樣就業歧視之禁止，其重要性已逐漸凌駕一般傳統勞資爭議問題，尤其在全球化步伐益形加速後，所謂

「公益勞動法」( publicinterestlaborlaw ) 所規範之勞僱關係，也就是由國家公權力直接介入，而以制定法來規範雇主與受僱者在職場上之各類關係，其中尤以就業歧視法制之建構最受重視。

- (二) 依就業服務法第 5 條第 1 項規定，為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、勞工有所差別待遇，若遭受雇主不公平對待之申訴機制及裁處應適用本國法律，以達國際人權保障之國家。

## 2. 行政院勞工委員會中華民國 102 年 1 月 17 日勞職業字第 1020501049 號函

### 主旨：

有關貴會函請釋明就業服務法第 5 條第 1 項規定之適用對象疑義乙案，復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、復貴會 101 年 8 月 15 日工程企字第 10100282490 號函。
- 二、有關雇主對求職人或所僱用員工，如限定須具備中華民國身分證者，是否違反就業服務法（以下簡稱本法）第 5 條第 1 項所稱禁止「出生地」歧視之規定乙節，依本會 93 年 11 月 11 日以勞職業字第 0930204733 號令及 96 年 10 月 24 日勞職業字第 0960078458 號函，所稱求職人或所僱用員工，尚包含具合法工作權之外籍與大陸地區配偶等 6 類人員，雇主用人選擇應以工作性質、需求及受僱者工作能力為考量，如限定須具備「中華民國身分證者」，即涉違反本法第 5 條第 1 項禁止「出生地」就業歧視之虞。
- 三、另查本法第 5 條第 1 項前段規定略以：「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱員工，不得以種族、階級... 為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。」，其中所稱「雇主對求職人」，指雇主對於求職人於招募、甄試等成立僱傭（勞動）契約前，不得無正當理由而恣意實施差別待遇。因此有關政府機關辦理委任或定作承攬之

採購，允許自然人投標，惟限制須具中華民國國民身分者始得作為投標廠商資格，則非屬本法第 5 條第 1 項所定「雇主對求職人」於招募、甄試等成立僱傭〔勞動〕契約前，禁止歧視行為規範之範圍，尚無本法第 5 條第 1 項適用。

- 四、有關貴會提及本會 93 年 10 月 21 日勞職外字第 0930206923 號令釋略以：「就業服務法稱『聘僱』，係以有否提供勞務之事實而為認定...『承攬關係』亦包括在內。」乙節，因外籍勞工之引進程序，雇主須先以合理勞動條件在國內辦理招募，於期限內在國民無意願應徵條件下或就僱用不足人數部分始准許外籍勞工引進補充國內勞動力，凡外籍勞工聘僱與管理均係依本法第 5 章「外國人之聘僱與管理」之條文及法律授權（第 42 條至第 48 條、第 57 條規定）訂定「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」辦理外國人工作許可業務。有關前揭 93 年 10 月 21 日令釋，係緣於外國人未經本會許可，即在臺與他人約定，以完成一定工作（提供勞務之事實認定），再由該他人給付報酬案，屬「承攬契約」部分，均涉及違反本法第 43 條、第 44 條、第 57 條規定。

### 3. 勞動部中華民國 112 年 12 月 12 日勞動條 4 字第 1120148762 號函

#### 主旨：

所詢事業單位對日籍及本國國籍勞工之勞動契約簽訂條款不同，所涉就業歧視疑義案，復請查照。

#### 說明：

- 一、復貴府 112 年 11 月 8 日府勞條字第 1120309702 號函。
- 二、查就業服務法立法宗旨在於「促進國民就業，以增進社會及經濟發展」，復查本法第 5 條第 1 項規定：「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明

文規定者，從其規定。」。

- 三、另查招聘之人員，倘於我國境內成立僱傭關係者，始有就業服務法有關就業歧視規定之適用。本案請先確明旨揭個案是否於我國境內成立僱傭關係，倘涉及就業歧視個案認定，可由貴府就業歧視評議委員會依相關規定及個案事實認定之。

## 年齡歧視問題

### 1. 行政院勞工委員會中華民國 96 年 7 月 26 日勞職業字第 0960072552 號函

#### 主旨：

公務人員考試法授權公務人員特種考試規則得規定應考年齡上限，是否符合就業服務法第 5 條第 1 項之規定案，復如說明，請查照。

#### 說明：

- 一、復貴部 96 年 7 月 3 日選特字第 0961500701 號函。
- 二、就業服務法第 5 條第 1 項規定「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。」按公務員特種考試各該考試規則若符合法律授權明確性，就該應考年齡等係依考試法所具體明確授權訂定之考試規則者，尚未違反本法第 5 條第 1 項之規定。
- 三、依憲法第 18 條規定，應考試服公職為人民基本權利，貴部及用人機關仍應本諸權責就各該考試所限制之條件，檢討其是否合理及必要，始依法為適當之比例原則限制，以達就業平等之目的。

## 2. 行政院勞工委員會中華民國 100 年 4 月 14 日勞職業字第 1000068960 號函

### 主旨：

有關事業單位於徵才公告中註明「經退休有案者，不得進用」是否有違就業服務法第 5 條規定疑義乙案，復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、復貴府勞工局 100 年 4 月 7 日高市勞就字第 1000020131 號函。
- 二、「退休」係指勞動者於職場工作若干年後退職休養，又分為「自願退休」與「強制退休」類型，後者多依法律規定辦理（如公務人員退休法、學校教職員退休條例、勞動基準法等），惟於休養中亦可視個人健康情況及經濟因素再成為勞動者入職場工作；基於就業服務法「促進國民就業」及「就業機會平等」之精神，對於具有工作能力之求職者，其就業權益應予保障，合先敘明。
- 三、依就業服務法第 5 條第 1 項前段：「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身分為由，予以歧視」之規定，是以對於 65 歲以上之求職者，公、私立就業服務機構依法仍應辦理推介就業，且雇主不得以年齡為由拒絕求職者。
- 四、惟若求職者被雇主進用後，雇主視其體能、工作能力、工作績效等情況，即得依就業服務法第 5 條第 1 項後段「其他法律有明文規定者，從其規定。」及勞動基準法第 54 條第 1 項第 1 款：「勞工非有下列情形之一，雇主不得強制其退休：一、年滿 65 歲者。」之規定，得強制年滿 65 歲之勞工退休，或繼續僱用。
- 五、有關事業單位於徵才公告中註明「經退休有案者，不得進用」乙節，已預告及實質排除了已達退休年齡民眾就業機會，恐涉違反就業服務法第 5 條第 1 項禁止就業「年齡」歧視規定，為保障國民就業機會平等，雇主仍應以求職者

工作經歷及能力等條件，做為人員進用之考量，而非以限制年齡為要件。

### 3. 行政院勞工委員會中華民國 100 年 12 月 5 日勞職業字第 1060093538 號函

#### 主旨：

有關徵才廣告註明「役畢」，是否違反就業服務法第 5 條第 1 項「年齡」歧視禁止規定案，復如說明，請查照。

#### 說明：

- 一、復貴府勞工局 100 年 11 月 11 日北市勞就字第 10032626000 號函。
- 二、查就業服務法第 5 條第 1 項禁止就業「年齡」歧視部分，尚未訂定受保護年齡層之範圍規定，凡國內具有工作意願與能力之國民均受就業服務法規定工作權平等保障，合先敘明。
- 三、按來函說明二：「查服兵役...，事業單位於徵才廣告有此限制「役畢」一節，...，其主要考量點在於若員工於僱用後短期內被徵召服役，將無法解決事業單位招募員工立即投入職場、營運所需用人甚殷之初衷，並導致受僱者於工作銜接及訓練規劃之中斷，影響其延續工作之繼續性，其限制...係因顧及企業人力之穩定度，...。」惟上開考量尚不得為限制「役畢」之理由，如同雇主不得以企業人力之穩定度而不僱用女性員工；茲以下例說明之：「若女性員工於僱用後結婚、懷孕並依天職生子，且依法主張勞工權益，如申請生產假、育嬰假等，其假期可能長達數年，則雇主考量員工因長假導致受僱者不符營運所需用人甚殷之初衷，及於工作銜接及訓練規劃之中斷影響其延續工作之繼續性。而作為正當理由而解僱女性員工，或防範於未然，於徵才時排除女性就業權益。」此例往年為多數雇主不願僱用女性員工之因，現今已為社會大眾所公認實為違反「性別」就業歧視。
- 四、「直接歧視」係指「一個人因與其他人的某因素不同而受



到較不利待遇」；或是「一個人受到較不利的待遇係究因於其特定之某因素」的情形。「直接歧視」又稱為「表面歧視」其係一種從表面上即可觀察出來的就業歧視行為，亦即雇主明白地以求職者或受僱者的特定因素作為僱用措施或僱用條件的限制或要求。以「年齡」歧視為例，雇主在招募廣告中明白限制求職者的年齡必須在 30 歲以下，或是雇主基於年齡因素的考量拒絕給予中高齡員工升遷的機會等。

- 五、又「間接歧視」係指「一個在事實上『明顯中性的規定』會使得某特定就業層者受到特別不利待遇」的情形。如當雇主的僱用措施表面與形式上是中性的，但實施的結果卻會對特定某就業層造成負面影響時，雇主該項僱用措施即有可能構成間接歧視。例如雇主在招募員工時限制求職者不得有「老花眼」，此項限制表面上看來雖是中性的要求，但畢竟會有老花眼問題多為中高齡者，故此項要求會對中高齡者產生負面之影響，而可能構成間接年齡歧視。
- 六、有關徵才廣告註明「役畢」限制，該項含括兵役法第 1 條所稱服義務役之役男或指擔任「國防軍務職業離職或其他法律須服役後除役者，應予以釐清，又如上開服義務役之役男，法律規範起役與除役年齡，亦訂定接近役齡男子條件（兵役法第 3 條），若雇主以「役畢」作為徵才限制，不論動機有無涉歧視之意思，卻會對特定某就業層造成負面影響，其限制行為是否構成間接就業歧視，請參考前項解釋並依據個案事實認定，以維護民眾平等就業權益。
- 七、另全國就業 e 網提供事業單位勾選「僱用條件」填寫欄位「兵役狀況」項目，本會業已修正刪除。

#### 4. 行政院勞工委員會中華民國 101 年 8 月 14 日勞職業字第 1010501871 號函

##### 主旨：

有關臺端 101 年 8 月 8 日電詢「雇主刊登徵才廣告不得限制年齡」疑義並請本會函復乙案，復如說明，請查照。



**說明：**

- 一、依臺端 101 年 8 月 8 日電話詢問事項辦理。
- 二、「國際勞工組織」自（西元）2000 年起，將（西元）1951 年通過之「男女勞工同工同酬公約」及（西元）1958 年所通過之「禁止歧視就業與職業公約」增列於「核心國際勞動基準」，視其具有普世價值之勞動者基本人權。另公約具法律拘束力，批准認可組織之會員國必須於一定期限內，以國內法將其所揭櫫之理念加以實現，故就業歧視之禁止已成全球性之努力目標。
- 三、爰就業服務法第 5 條第 1 項已完成修法，並於 96 年 5 月 23 日總統令公布施行，修正後條文如下：「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。」
- 四、「就業年齡歧視」係指求職者或受僱者因為在招聘過程或僱用上受到不公平或不同的差別待遇。就業年齡歧視可能出現在招聘廣告、甄試、考績、晉升、調職或培訓、僱用條款和條件、組織裁員資遣、退休政策等以及申訴程序等給予差別待遇。雇主若違反上述規定，經就業歧視委員會評議成立就業歧視之案件，將依就業服務法第 65 條規定處新臺幣 30 萬元以上 150 萬元以下罰鍰。
- 五、就業服務法第 5 條第 1 項修正施行後，各公務機關、公民營事業機構、民間團體社團等招募人才及僱用均須依本法條規定辦理，對民眾之就業權益保障將大幅提昇。本會亦加強辦理業務宣導，並建議雇主於招聘人才應以求職者工作經歷及能力等條件，做為人員進用之考量。

## 5. 行政院勞工委員會中華民國 101 年 9 月 4 日勞職業字第 1010077980 號函

### 主旨：

有關貴府勞工局函請本會釋明招募廣告內容登載限制「應屆畢業生」、「夜間就讀中」是否違反就業服務法第 5 條第 1 項規定疑義案，復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、復貴府勞工局 101 年 8 月 27 日北勞資字第 1012406912 號函。
- 二、「工作權」乃為憲法保障人民的基本權利。又就業務服務法（以下簡稱本法），參旨為保障國民就機會平等，第 5 條第 1 項就業歧視禁止項目中所定「性別」、「年齡」等因屬與生俱來無法改變之特質，此一特點即是禁止就業歧視之精神所在。
- 三、「就業歧視」係指當雇主以求職人或所僱用員工「與執行該項特定工作無關之特質」來決定受僱與否或其勞動條件，且雇主在該項特質上的要求有不公平且不合理之情事，可認定為雇主對求職人或所受僱員工歧視。又「就業歧視」型態分為「直接歧視」與「間接歧視」；而「直接就業年齡歧視」係指「一個人因與其他人的年齡不同而受到不利待遇」；或是「一個人受到較不利的待遇係究因於其特定之年齡」的情形；「間接就業年齡歧視」係指「一個在事實上『明顯中性的規定或條件』會使得特定年齡層者受到特別不利待遇」的情形。
- 四、有關雇主之人才招聘廣告內容登載限制「應屆畢業生」、「夜間就讀中」之條件，依社會通念「應屆畢業生」係指學涯過程各階段於限年度內學成者，亦因學成教育階段不同而有分類，又「夜間就讀中」係指運用夜間時段於某教育地點進修者，難謂直接與本法第 5 條第 1 項就業歧視禁止「年齡」項目連結，然若個案涉有某特定年齡層歧視意思，其限制條件，造成非屬前開條件者之求職人均無法或

不能前往應徵時，已影響其就業機會，且顯已悖離平等原則，本案請依上開原則及個案事實本於權責認定。

## 身心障礙歧視問題

### 1. 行政院勞工委員會中華民國 101 年 7 月 6 日勞動 1 字第 1010131866 號函

#### 主旨：

有關所詢事業單位於工作規則訂定僱用限制疑義乙案，復請查照。

#### 說明：

- 一、復貴府 101 年 6 月 19 日府授勞資字第 10130487600 號函。
- 二、按勞動基準法第 71 條規定，工作規則，違反法令之強制或禁止規定或其他有關該事業適用之團體協約規定者，無效。勞工受僱事項之訂定，應依上開規定辦理。
- 三、有關事業單位所為「患有精神疾病且經證明無法勝任工作者」之僱用限制是否違反就業服務法就業歧視相關規定疑義，經查患有精神疾病者是否符合「身心障礙者」之標準，須依身心障礙者權益保障法相關規定予以認定。另依精神衛生法第 22 條規定「病人之人格與合法權益應受尊重及保障，不得予以歧視。對病情穩定，不得以曾罹患精神疾病為由，拒絕就學、應考、僱用或予其他不公平之待遇。」基此，有關上開僱用限制疑義，宜依身心障礙者權益保障法及精神衛生法相關規定辦理，必要時由各法主管機關解釋並予認定。
- 四、至有關勞動基準法第 14 條第 1 項第 4 款規定「惡性傳染病」之認定，依內政部 75 年 1 月 6 日台內勞字第 375764 號函略以：「勞動基準法第十四條第一項第四款所指『惡性傳染病』及『有傳染之虞者』，以中央醫療主管機關之認定為準。」又如勞工患有惡性傳染病時，雇主得否

終止契約乙節，經查內政部 74 年 6 月 15 日台內勞字第 321153 號函釋略以：「雇主對患有惡性傳染病之勞工，可予「送醫或解僱」。……為維護其他勞工健康，公共衛生並兼顧勞工之工作權益起見，雇主仍應先准許其赴醫治療，並視其是否可醫癒情形分別處理。如確不能醫癒時，雇主得依同法第 11 條第 5 款規定終止勞動契約，並依法發給資遣費。」本案仍請貴府本諸權責，依個案事實衡酌處理。

## 2. 勞動部中華民國 106 年 4 月 10 日勞動條 4 字第 1060130457 號函

### 主旨：

有關就業服務法第 5 條第 1 項「身心障礙歧視」認定疑義，復請查照。

### 說明：

- 一、復貴府 105 年 11 月 16 日府勞條字第 1050277480 號及同年 12 月 9 日府勞條字第 1050294315 號函。
- 二、按就業服務法第 5 條第 1 項規定：「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。」。
- 三、次按身心障礙者權益保障法第 5 條規定略以：「本法所稱身心障礙者，指下列各款身體系統構造或功能，有損傷或不全導致顯著偏離或喪失，影響其活動與參與社會生活，經醫事、社會工作、特殊教育與職業輔導評量等相關專業人員組成之專業團隊鑑定及評估，領有身心障礙證明者。」。同法第 16 條規定略以：「身心障礙者之人格及合法權益，應受尊重及保障，對其接受教育、應考、進用、就業、居住、遷徙、醫療等權益，不得有歧視之對待。」。
- 四、另參照「身心障礙者權利公約」（簡稱 CRPD，我國另訂

有「身心障礙者權利公約施行法」) 規定，身心障礙係指「功能損傷者與阻礙其與他人在平等基礎上充分及切實參與社會之各種態度及環境障礙相互作用所產生之結果。」，並確認身心障礙者之多元性。

- 五、又「就業歧視」係指當雇主以求職人或所僱用員工「與執行該項特定工作無關之特質」決定受僱與否或其勞動條件，且雇主在該項特質上之要求有不公平且不合理之情事，可認定為雇主對求職人或所僱用員工之歧視。
- 六、為積極保障身心障礙者勞動權益及參諸「身心障礙者權利公約」精神，有關就業服務法第 5 條第 1 項「身心障礙就業歧視」之認定，除依身心障礙者權益保障法規定取得「身心障礙證明」者以外，申訴人情狀如屬「身心障礙者權利公約」所揭示之身心障礙內涵，而受有就業差別待遇者，仍得依就業服務法第 5 條第 1 項規定提出申訴，至其就業歧視是否成立，仍應就其身心功能損傷或障礙情事與所受差別待遇之關聯性等具體個案事實認定之。

## 以往工會會員身分歧視問題

### 1. 行政院勞工委員會中華民國 95 年 8 月 10 日勞職業字第 0950062428 號函

#### 主旨：

有關函請釋疑就業服務法第 5 條有關「以往工會會員身分」適用之意涵乙案，復如說明，請查照。

#### 說明：

- 一、復貴府 95 年 7 月 7 日府授勞二字第 09535218500 號函。
- 二、查本法第 5 條第 1 項規定：「為保障國民就業機會平等雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、性別、婚姻、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身分為由，予以歧視。」其中所稱「以往工會會員身分」，係以就業歧視事件審（認）定時點加

以判斷，因就業歧視事件之發生時點當在該事件審（認）定前，故就業歧視事件發生當時或之前，求職人或所僱用員工具有依法組織工會之會員身分者，即符合本條「以往工會會員身分」之身分構成要件。

- 三、承上，對以往工會會員就業歧視之成立，求職人或所僱用員工應具備工會會員等身分外，仍須有就業歧視之情事，並由直轄市、縣（市）政府依本法第 6 條第 4 項第 1 款及本法施行細則規定邀集相關政府機關、單位、勞工團體、雇主團體代表及學者專家組成就業歧視評議委員會本諸職權視具體個案之情形，加以專業價值判斷及認定。
- 四、另有關本案「工會幹部拒絕接受優離優退」乙節，若屬現任工會幹部之公司職員，建請併同查明有無工會法第 35 條第 1 項適用。

## 2. 行政院勞工委員會中華民國 101 年 4 月 17 日勞職業字第 1010059113 號函

### 主旨：

有關事業單位未發給部分工會會員年終獎金是否有違就業服務法第 5 條規定之疑義，復如說明，請查照。

### 說明：

- 一、復貴府勞工局 101 年 3 月 22 日高市勞就字第 10132003400 號函。
- 二、查就業服務法（以下簡稱本法）第 5 條第 1 項規定：「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。」
- 三、「就業歧視」係指當雇主以求職人或所僱用員工「與執行該項特定工作無關之特質」來決定受僱與否或其勞動條件，且雇主在該項特質上的要求有不公平且不合理之情

事，可認定為雇主對求職人或所受僱員工歧視。

- 四、有關「以往工會會員身分」係以就業歧視事件審（認）定時點加以判斷，因就業歧視事件之發生時點當在該事件審（認）定前，故就業歧視事件發生當時或之前，求職人或所僱用員工具有依法組織工會之會員身分者，即符合本條「以往工會會員身分」之身分構成要件。
- 五、承上，對以往工會會員就業歧視之成立，求職人或所僱用員工除應具備工會會員等身分外，仍須有就業歧視之情事；案內雇主未發給部分工會會員年終獎金乙節，請依本法第6條第4項第1款及本法施行細則第2條規定本諸職權視個案事實情形，加以認定。

# 勞動部勞動法令查詢系統

列印時間：115/05/22 22:20

行政函釋查詢內容

發文單位：勞動部

發文字號：勞動條 4字第 1040132621 號函

發文日期：民國 105 年 02 月 03 日

資料來源：勞動部

相關法條：性別工作平等法 第 14 條（民國 103 年 12 月 11 日版）

性別工作平等法施行細則 第 13 條（民國 104 年 03 月 27 日版）

要 旨：因病切除子宮及卵巢，如經由適當醫學方法合理判斷女性勞動者仍有排卵，且於排卵日及原行經之日仍因荷爾蒙變化而有身體不適，應可屬「廣義生理日」，如因而致工作困難，得依性別工作平等法規定請生理假

主 旨：有關切除子宮及卵巢，或切除兩者之一，得否請生理假疑義一案，請查照。

說 明：一、查性別工作平等法第 14 條規定，女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假一日。依據前行政院衛生署 91 年 9 月 23 日衛署國健字第 0910012162 號書函說明，生理日，醫學上之定義為週期性之經血來潮。是以，請假係以生理週期來臨，有事實需要為原則。

二、另，生理日之認定，依據前行政院衛生署 95 年 8 月 23 日署授國字第 0950400912 號函轉台灣婦產科醫學會同年 8 月 10 日台婦醫字第 95151 號函略以：關於生理日，因病摘除子宮但未切除兩側卵巢的情況下，手術之後如果卵巢仍然有功能，則還是有正常排卵之可能；不過由於子宮已切除，因而無法直接以月經來潮的狀態來判斷是否正常排卵，而必須藉助病史、基礎體溫或檢測血中荷爾蒙等方法來判斷；因此，如果確能經由上述適當的醫學方法而合理判斷女性勞動者仍然有排卵，且於排卵日及原行經之日仍因荷爾蒙變化而有身體不適，則對生理日可能引起之症狀而言，應可屬於「廣義生理日」的認定範圍。

三、基上，受僱者如確係因上開生理症狀致工作有困難時，得依性別工作平等法規定請生理假。另，自 103 年 1 月 16 日性別工作平等法施行細則第 13 條規定修正後，受僱者提出生理假申請時，無需提出證明文件，併予重申。

正 本：直轄市及各縣市政府、經濟部加工出口區管理處、科技部中部科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、科技部新竹科學工業園區管理局

副 本：勞動部勞動條件及就業平等司、法源資訊股份有限公司

資料來源：勞動部勞動法令查詢系統